

2.1. Personas jurídicas

La persona jurídica es la organización de personas naturales que persiguen fines valiosos y que constituye un centro unitario ideal de imputación de situación jurídica- derechos y deberes, con autonomía formal en relación con las personas que la integran.

Por otro lado, es necesario señalar, que la persona jurídica viene a constituir un privilegio concedido por el ordenamiento jurídico a una determinada colectividad destinada a cumplir ciertos fines.

2.2.1. Derechos y deberes de las personas jurídicas.

Derechos de las personas jurídicas

1. Capacidad de goce y ejercicio:

- o Las personas jurídicas tienen capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar actividades dentro de los límites establecidos por la ley y sus estatutos.

2. Derecho a la representación legal:

- o Pueden actuar en el ámbito jurídico mediante representantes designados, como administradores, directores o apoderados.

3. Protección legal:

- o Sus intereses y bienes están protegidos por el ordenamiento jurídico, pudiendo acudir a las instancias correspondientes para su defensa.

4. Autonomía patrimonial:

- o Poseen un patrimonio propio, independiente del de sus miembros, lo que les permite operar de manera autónoma.

Deberes de las personas jurídicas

Cumplimiento de la normativa vigente:

- a. Deben operar dentro del marco legal establecido por las leyes nacionales y sus estatutos internos.

Responsabilidad patrimonial:

- b. Responden con su patrimonio por las deudas y obligaciones contraídas en el ejercicio de sus actividades.

Obligaciones fiscales y laborales:

- c. Están obligadas al pago de impuestos y al cumplimiento de las normas laborales en caso de emplear trabajadores.

Transparencia y rendición de cuentas:

- d. Deben informar sobre el uso de sus recursos, especialmente en el caso de organizaciones sin fines de lucro o que manejen fondos públicos.

Inscripción y registro:

- e. Es un deber cumplir con los requisitos de inscripción en los registros públicos para su constitución, funcionamiento y eventual extinción

2.2.2. Asociación. Concepto, órganos, disolución y extinción.

Definición.- Una organización estable de personas naturales, jurídicas o ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo. Esta definición permite establecer asociaciones deportivas, religiosas, culturales, entre otras, así como representar gremios empresariales o sindicales en la tutela de sus intereses y frente al Estado.

Órganos de la Asociación

1. Asamblea General

- Es el órgano supremo de decisión, conformado por la totalidad de los asociados.
- Tiene las máximas facultades para dirigir la actividad social y tomar decisiones trascendentes, como la modificación de estatutos o la disolución de la asociación.
- Los acuerdos en la Asamblea General son de competencia exclusiva e indelegable.

2. Consejo Directivo

- Es el órgano encargado de la elaboración y dirección de los planes sociales.
- Sus atribuciones y obligaciones están definidas en los estatutos de la asociación.

3. Gerencia

- Encargada de ejecutar los planes diseñados por el Consejo Directivo.
- Representa a la asociación en tanto le sea atribuida dicha función por la Asamblea General o el Consejo Directivo, inscribiendo la representación en los registros públicos.

4. Consejo de Vigilancia

- Es el órgano de control que fiscaliza los actos de los otros órganos y reporta a la Asamblea General.

Disolución de la Asociación

1. Causas de disolución:

- Por acuerdo de la Asamblea General.
- Vencimiento del plazo establecido en los estatutos, salvo que se prorrogue antes de su expiración.

- Cumplimiento de su objetivo o imposibilidad de realizarlo.
- Continuada inactividad de la Asamblea General.
- Por resolución judicial, en caso de actividades contrarias al orden público o buenas costumbres.

2. Procedimiento de disolución:

- El acuerdo de disolución debe ser adoptado en Asamblea General.
- En caso de inacción de los órganos de decisión, cualquier socio puede solicitar la disolución ante un juez civil.
- Una vez aprobada, debe publicarse en el diario oficial y registrarse conforme a la normativa.

Extinción de la Asociación

La extinción se formaliza una vez concluidos los procedimientos de disolución y liquidación.

Los bienes remanentes se destinan según lo dispuesto en los estatutos o, de no existir disposición, la Sala Civil de la Corte Superior ordenará su aplicación a fines de interés comunitario.

2.2.3. Comité. Concepto, órganos, disolución y extinción.

Concepto de Comité

El artículo III del Código Civil define al comité como:

Una organización de personas naturales o jurídicas, o de ambas, dedicada a la recaudación pública de aportes destinados a un fin altruista.

- **Propósito principal:** recaudar fondos públicos para fines altruistas, como socorro en calamidades, obras comunitarias, fines patrióticos o apoyo a personas desvalidas o enfermas.

Órganos del Comité

1. Asamblea General:

- Órgano supremo del comité.
- Se reúne para discutir y decidir temas trascendentes.
- Puede ser:
 - **Ordinaria:** Prevista regularmente en los estatutos.
 - **Extraordinaria:** Convocada para tratar temas urgentes no programados.

2. Consejo Directivo:

- Es el órgano de gestión del comité.
- Responsable de la administración y ejecución de las decisiones tomadas por la Asamblea.

- Tiene responsabilidad solidaria en la gestión y conservación de los fondos recaudados.

Disolución del Comité

El comité se disuelve en los siguientes casos:

1. **Cumplimiento de su finalidad:** Una vez alcanzado el objetivo para el cual fue creado.
2. **Imposibilidad de cumplir su objetivo:** Cuando no se pueda realizar la finalidad planteada.
3. **Disolución por orden pública:** Si sus actividades contravienen el orden público, las buenas costumbres o la ley.

Procedimiento de disolución:

- El Consejo Directivo procede a la liquidación y presenta los estados finales de cuentas al Ministerio Público.

Extinción del Comité

Una vez culminada la liquidación:

- **Destino del patrimonio remanente:**
 - Se asigna según lo dispuesto en los estatutos.
 - En su defecto, la Sala Civil de la Corte Superior ordena su uso para fines de interés comunitario, preferentemente en la provincia donde operaba el comité.

2.2.4. *Fundación. Concepto, órganos, disolución y extinción.*

Concepto de Fundación

El artículo 99 del Código Civil define a la fundación como:

"Una organización no lucrativa instituida mediante la afectación de uno o más bienes para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés social."

● **Características principales:**

- Es creada por un acto unilateral de liberalidad.
- Nace como resultado de la disposición de bienes que el fundador destina a un fin socialmente relevante y tendencialmente perpetuo.
- Su carácter no lucrativo garantiza que el patrimonio esté destinado exclusivamente a la finalidad establecida en el acto constitutivo ,entre otras.

Órganos de la Fundación

Consejo Directivo:

- Encargado de la gestión y administración del patrimonio para cumplir con el fin de la fundación.
- Sus funciones se detallan en el estatuto constitutivo.

2. Consejo de Supervigilancia de Fundaciones:

- Órgano administrativo encargado del control y supervisión.
- Funciones principales:
 - Designar o sustituir administradores en caso de omisión o cese.
 - Determinar el régimen económico-administrativo.
 - Vigilar que el patrimonio se destine conforme a los fines propuestos.
 - Llevar a cabo auditorías y coordinar fundaciones con fines análogos , entre otras.

Disolución de la Fundación

1. Causas de disolución:

- Por cumplimiento del fin para el que fue creada.
- Por imposibilidad de alcanzar el objetivo propuesto.
- Por actividades contrarias al orden público o buenas costumbres.

2. Procedimiento de disolución:

- El Consejo de Supervigilancia puede solicitar la disolución.
- Se tramita como un proceso abreviado ante el juez civil del lugar donde opera la fundación.
- La resolución de disolución debe ser publicada en diarios judiciales y de circulación nacional .

Extinción de la Fundación

Una vez concluida la liquidación:

- f. Los bienes remanentes se aplican al propósito establecido en el acto constitutivo.
- g. Si no es posible, los bienes pueden ser transferidos a fundaciones con fines similares o, en última instancia, a la Beneficencia Pública .

3. Acto Jurídico.

3.1. Noción. Negocio jurídico y acto jurídico.

El acto jurídico, según el artículo 140 del Código Civil, se define como una manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, produciendo los efectos jurídicos queridos por su autor, siempre que se cumplan con los requisitos legales esenciales

3.2. Diferencias clave entre Negocio jurídico y acto jurídico:

- **Extensión:** Todo negocio jurídico es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es un negocio jurídico. Ejemplo: Un testamento es un acto jurídico, pero no necesariamente un negocio jurídico, ya que no siempre implica relaciones bilaterales .
- **Conceptualización:** La noción de acto jurídico tiende a ser más general, abarcando hechos jurídicos voluntarios y lícitos, mientras que el negocio jurídico enfatiza la autonomía de la voluntad como factor clave.

3.3. Estructura del Acta Jurídico

La **estructura del acto jurídico** comprende tres elementos esenciales que deben concurrir para su validez. Estos son:

1. Elementos Esenciales

Son aquellos sin los cuales el acto jurídico no puede existir o ser considerado válido. Están establecidos en el artículo 14o del Código Civil:

- **Capacidad de las partes:** Aptitud legal para realizar el acto.
- **Objeto física y jurídicamente posible:** Debe ser real, estar dentro del comercio humano y no ser contrario a la ley o la moral.
- **Fin lícito:** La finalidad del acto debe ajustarse a la ley y no perseguir fines prohibidos.
- **Observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad:** Cumplimiento de las formalidades legales cuando éstas sean requeridas .

2. Elementos de Validez

Son aquellos que garantizan que el acto sea ejecutado correctamente, evitando su anulabilidad:

- **Ausencia de vicios de la voluntad:** El acto debe ser libre de error, dolo, violencia o intimidación.
- **Cumplimiento de formalidades específicas:** Aunque no esenciales en todos los casos, pueden ser exigidas dependiendo del tipo de acto jurídico.

3. Elementos Accidentales

No son indispensables para la existencia del acto, pero pueden ser añadidos por las partes para condicionar o modular sus efectos. Entre ellos se encuentran:

- **Condición:** Evento futuro e incierto del cual depende la eficacia o resolución del acto.

- **Término:** Momento en el que comenzará o terminará el efecto del acto.
- **Modo o carga:** Obligación adicional impuesta al beneficiario del acto.

Estos elementos constituyen la base para la estructuración del acto jurídico y determinan su existencia, validez y efectos en el marco del derecho civil peruano.

3.4. Interpretación del acto jurídico. Tipos. Reglas de interpretación

La interpretación del acto jurídico tiene como objetivo establecer el contenido exacto de la manifestación de voluntad de las partes involucradas en una relación jurídica civil. Según el documento, las principales **teorías de interpretación del acto jurídico** son:

1. **Teoría de la Voluntad**
 - Propuesta por la doctrina francesa con influencia del derecho romano.
 - Busca determinar cuál fue la voluntad real de los sujetos, prevaleciendo esta sobre la declaración.
 - No se basa en una voluntad intimista, sino en una demostrada a través de una conducta exteriorizada.
2. **Teoría de la Declaración**
 - Originada en la doctrina alemana.
 - Se enfoca en interpretar el acto jurídico según lo declarado explícitamente, sin considerar la voluntad interna que no haya sido manifestada.
3. **Teoría de la Responsabilidad Civil**
 - Vincula la interpretación con la determinación de responsabilidades asumidas por las partes en la relación jurídica.
 - Modera el énfasis exclusivo en la voluntad, integrando los compromisos que derivan del acto.
4. **Teoría de la Confianza o Buena Fe**
 - Similar a la teoría de la declaración, pero incluye el principio de confianza entre las partes.
 - Establece que el acto debe interpretarse considerando la buena fe y la confianza de los participantes al momento de celebrarlo.

Normas de Interpretación en el Código Civil

1. **Principio General de Interpretación (Artículo 168)**

- El acto jurídico debe interpretarse conforme a lo expresado y al principio de buena fe.
- Extiende la interpretación más allá de los contratos, abarcando todos los actos jurídicos .

2. **Método Sistemático o Interdependiente (Artículo 169)**

- Se interpretan las cláusulas como un conjunto, evitando contradicciones internas.
- Las cláusulas dudosas se interpretan para producir efectos adecuados y no generar ineficacia .

3. **Método Finalista o Teleológico (Artículo 170)**

- Las expresiones ambiguas se entienden en el sentido más adecuado a la naturaleza y el objetivo del acto .

Estas teorías y normas legales garantizan una interpretación coherente y ajustada al propósito del acto jurídico.

3.5. Simulación del acto jurídico. Concepto. Tipos y efectos.

La simulación del acto jurídico es un acuerdo de voluntades entre las partes mediante el cual se crea una apariencia engañosa, declarando un acto ficticio con el propósito de generar una impresión falsa ante terceros o el ordenamiento jurídico, ocultando así la verdadera intención. Se caracteriza por la discordancia entre lo que se declara y la voluntad real, configurando una divergencia intencionada entre la forma y el fondo del acto jurídico .

Tipos de Simulación

1. **Simulación Absoluta:**

- Ocurre cuando las partes celebran un acto jurídico que, en realidad, no tiene ninguna intención de producir efectos jurídicos reales.
- Ejemplo: Simular la venta de un inmueble sin que exista intención de transferencia de propiedad.

2. **Simulación Relativa:**

- Se da cuando el acto jurídico declarado encubre otro acto verdadero deseado por las partes.
- Ejemplo: Una compraventa que en realidad oculta una donación.

3. **Clasificaciones de la Simulación Relativa:**

- **Lícita:** Si no contraviene normas de orden público ni perjudica a terceros.
- **Ilícita:** Si busca defraudar a terceros o vulnerar normas legales

Efectos de la Simulación

1. En la Simulación Absoluta:

- El acto jurídico simulado es declarado nulo, extinguiendo cualquier efecto jurídico.
- Ejemplo: Una transferencia ficticia de bienes es considerada inexistente tras su nulidad judicial .

2. En la Simulación Relativa:

- Si es lícita, se anula el acto simulado y se reconoce como válido el acto oculto.
- Si es ilícita, tanto el acto simulado como el encubierto son declarados nulos, regresando las partes al estado previo al acto

3. Frente a Terceros:

- La simulación es **inoponible** contra terceros de buena fe, quienes podrán hacer valer los derechos adquiridos sobre el acto aparente.
- Es **oponible** frente a terceros de mala fe, quienes hayan participado o conocido del acto simulado .

La simulación del acto jurídico representa una distorsión de la realidad declarativa del derecho, con implicancias significativas tanto para las partes como para terceros, dependiendo de su naturaleza absoluta o relativa y de su carácter lícito o ilícito. El ordenamiento jurídico busca tutelar la buena fe y proteger a los terceros frente a los posibles perjuicios que deriven de actos simulados.

3.6. Fraude del acto jurídico. Concepto. Pretensión revocatoria y pretensión subrogatoria.

El **fraude del acto jurídico** se configura cuando el deudor realiza un acto doloso o malicioso con la intención de perjudicar los intereses de su acreedor, buscando impedir o dificultar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Este fraude perturba las relaciones entre acreedor y deudor al actuar en detrimento del derecho del acreedor, especialmente al reducir injustificadamente el patrimonio del deudor.

Pretensión Revocatoria (Acción Pauliana)

La **acción revocatoria**, también conocida como acción pauliana, es un mecanismo que permite al acreedor solicitar la ineficacia de actos realizados por el deudor en perjuicio de su patrimonio, siempre que estos actos afecten la garantía general del crédito del acreedor. Su

objetivo principal es **reconstituir el patrimonio del deudor** para garantizar el derecho del acreedor al cobro de la deuda.

- **Requisitos principales:**

- Existencia de un crédito.
- Realización de un acto de disposición que cause perjuicio al acreedor.
- Que el acto haya sido celebrado con complicidad o conocimiento del tercero adquirente en caso de ser oneroso.
- Que la acción se interponga dentro de los plazos legales establecidos.

- **Distinciones según la naturaleza del acto:**

- **Título gratuito:** Es irrelevante la buena o mala fe del tercero.
- **Título oneroso:** Se requiere probar la mala fe o complicidad entre el deudor y el tercero .

Pretensión Subrogatoria

La **pretensión subrogatoria** es el derecho del acreedor a ejercer, en nombre del deudor, las acciones o derechos que este último tiene frente a un tercero, cuando no las ejerce por negligencia o desidia. Esta acción busca proteger el interés del acreedor al asegurar que el deudor mantenga un patrimonio suficiente para garantizar la obligación.

- **Características principales**

1. El acreedor actúa como representante del deudor para gestionar los derechos que este último no ejerce.
2. El producto obtenido beneficia al patrimonio del deudor y, indirectamente, al acreedor.
3. Es aplicable cuando el deudor omite acciones que son necesarias para mantener o incrementar su patrimonio.

Conclusión

Ambas acciones son instrumentos del derecho civil que protegen el patrimonio del deudor frente a actos fraudulentos o negligentes, resguardando así los derechos de los acreedores. La pretensión revocatoria invalida los actos fraudulentos realizados en perjuicio de los acreedores, mientras que la subrogatoria habilita al acreedor a actuar en lugar del deudor negligente, preservando la garantía del crédito.

3.7. Invalidez del acto jurídico. Nulidad: concepto, causas y efectos. Anulabilidad: concepto, causas y efectos.

La invalidez del acto jurídico se define como la inidoneidad de este para producir efectos jurídicos debido a la falta de alguno de sus elementos esenciales o a la existencia de vicios que afectan su estructura. Este

concepto engloba dos categorías principales: **nulidad** y **anulabilidad**, las cuales se diferencian por su naturaleza y los intereses jurídicos que protegen.

4. Nulidad

4.1. Concepto

La nulidad es la forma más grave de invalidez de un acto jurídico. Se produce cuando el acto carece de elementos esenciales para su existencia o presenta defectos estructurales severos, contrarios al orden público o normas imperativas. Un acto nulo es considerado jurídicamente inexistente y, por ende, incapaz de generar efectos desde su origen.

4.2. Causas de Nulidad

De acuerdo con el artículo 219 del Código Civil, las causales de nulidad incluyen:

1. Falta de manifestación de voluntad.
2. Objeto física o jurídicamente imposible o indeterminable.
3. Fin ilícito.
4. Simulación absoluta.
5. Ausencia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad.
6. Declaración expresa de nulidad por la ley.

4.3. Efectos de la Nulidad

- El acto nulo no genera efectos jurídicos, siendo considerado inexistente desde su origen.
- La nulidad puede ser declarada de oficio por el juez o solicitada por cualquier interesado, incluyendo el Ministerio Público.
- No admite convalidación ni subsanación.

4.4. Anulabilidad

Concepto

La anulabilidad afecta a actos jurídicos válidamente constituidos pero que presentan vicios menos graves, como el error, el dolo, o la intimidación. El acto anulable produce efectos desde su origen, pero estos pueden cesar si se declara su invalidez mediante una acción judicial.

4.5. Causas de Anulabilidad

Según el artículo 221 del Código Civil, las causales son:

1. Capacidad restringida de alguna de las partes.
2. Vicios de la voluntad: error, dolo, violencia o intimidación.
3. Simulación relativa que perjudique derechos de terceros.
4. Declaración de anulabilidad por la ley.

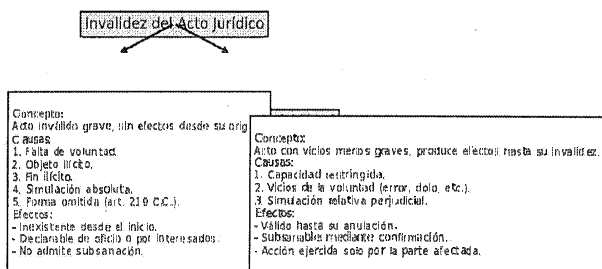
4.6. Efectos de la Anulabilidad

- El acto anulable produce efectos jurídicos hasta que se declara su nulidad.
- Puede ser subsanado mediante confirmación expresa o tácita por la parte afectada.
- La acción de anulabilidad solo puede ser ejercida por la parte perjudicada y tiene un plazo de prescripción más corto que la acción de nulidad.

4.7. Diferencias entre Nulidad y Anulabilidad

1. **Naturaleza:** La nulidad protege el interés público, mientras que la anulabilidad tutela intereses privados.
2. **Acción:** La nulidad puede ser invocada por terceros o declarada de oficio, mientras que la anulabilidad solo puede ser solicitada por la parte afectada.
3. **Efectos:** Los actos nulos no producen efectos jurídicos, mientras que los actos anulables generan efectos hasta su invalidación.
4. **Convalidación:** La nulidad no admite subsanación; la anulabilidad puede ser subsanada o confirmada.

Invalidez del Acto Jurídico: Nulidad y Anulabilidad



5. Confirmación del acto jurídico.

Se refiere al acto unilateral que valida un acto jurídico que, en principio, podría ser susceptible de nulidad relativa. Mediante la confirmación, la parte interesada renuncia a la acción de nulidad, convalidando el acto en cuestión.

Tipos de Confirmación:

5. **Confirmación expresa:** Se realiza mediante un acto formal, generalmente en un documento que menciona el acto a confirmar y la causal de anulabilidad, junto con una manifestación explícita de la intención de confirmarlo. (Art. 230 del Código Civil).
6. **Confirmación tácita:** Se lleva a cabo por medio de la ejecución total o parcial del acto por la parte que podría haber solicitado su nulidad, o por hechos que claramente indican la intención de renunciar a la acción de anulabilidad.

6.Representación. Concepto. Tipos. Efectos. Anomalías.

La representación es la facultad legal otorgada a una persona (el representante) para actuar en nombre de otra (el representado), con la capacidad de generar efectos jurídicos directamente en la esfera jurídica del representado. Este acto se realiza sin que el representado intervenga de manera directa en la celebración del acto jurídico. El representante actúa de forma directa, pero en nombre y en beneficio del representado.

6.1. Tipos de Representación

1. Representación Legal

Es aquella establecida por la ley, generalmente para proteger a personas que no tienen plena capacidad para ejercer sus derechos, como menores de edad o personas incapaces. Ejemplos incluyen la representación de menores por parte de sus padres o tutores.

2. Representación Judicial

Relacionada con el ámbito procesal, donde una persona o entidad actúa en juicio en lugar de otra, por mandato de un juez. Es común en situaciones donde el representado no puede ejercer su derecho por diversas razones, como incapacidad o ausencia.

3. Representación Voluntaria o Convencional

Surge de un acuerdo entre el representado y el representante, mediante un poder otorgado por el primero. Este tipo de representación se da comúnmente en contratos como el mandato, donde el mandatario actúa en interés del mandante.

4. Representación Indirecta (Interpósita Persona)

En este tipo de representación, el representante actúa en su propio nombre, pero en realidad está actuando en beneficio del representado, sin declarar explícitamente que está representando a otra persona .

6.2. Efectos de la Representación

Los efectos de la representación recaen directamente sobre el representado, quien es el que asume las consecuencias jurídicas de los actos realizados por su representante. Los actos jurídicos realizados por el representante tienen la misma validez que si los hubiera realizado el representado de manera directa, siempre y cuando el representante haya actuado dentro de los límites de su poder o autorización .

6.3. Anomalías en la Representación

1. Exceso de Facultades

Cuando el representante actúa fuera de los límites de las facultades conferidas, el acto realizado no producirá efectos para el representado, a menos que este lo ratifique expresamente. El representante podría ser responsable civilmente ante el representado y frente a terceros .

2. Ausencia de Representación

Si alguien actúa en nombre de otro sin tener poder o autoridad para hacerlo, el acto será nulo, pero puede ser ratificado posteriormente por el representado. Esta ratificación tiene efectos retroactivos, protegiendo los derechos de los terceros de buena fe .

3. Falsa Representación

Ocurre cuando un supuesto representante actúa sin la autorización adecuada. Al igual que en la ausencia de representación, el acto será inicialmente ineficaz, pero puede ser ratificado por el representado. La representación juega un papel clave en la celebración de actos jurídicos por parte de personas que no pueden o no desean actuar directamente, permitiendo que sus intereses sean defendidos y gestionados por un tercero autorizado.

7. Derecho de Familia

7.1. Noción de familia.

la **familia** se considera una **sociedad natural e institución fundamental** para la sociedad, que se basa en vínculos jurídicos y afectivos entre sus

miembros. Esta relación puede ser estructurada de diferentes formas, como la familia tradicional, las uniones de hecho, o las familias reconstituidas, las cuales resultan de situaciones como la viudez o el divorcio, y la formación de nuevos matrimonios o unión; el estado reconoce y protege la familia, como se establece en la Constitución Peruana, considerando la familia como un instituto natural y fundamental de la Nación, y promoviendo la protección especial del niño, la madre y el anciano.

7.2. Parentesco.

El parentesco se define como la relación jurídica que une a las personas a través de su vínculo **consanguíneo, legal o espiritual**. Esta relación puede ser de **línea recta** (como la que existe entre padres e hijos) o de **línea colateral** (como la que existe entre hermanos o entre tíos y sobrinos).

El parentesco puede surgir de diversas fuentes:

1. **Consanguíneo:** El parentesco natural basado en la biología, que une a los miembros de la familia por el hecho de compartir un origen sanguíneo.
2. **Legal:** Establecido por la ley, como ocurre en los casos de adopción, en los cuales se crea un vínculo legal entre los adoptantes y los adoptados.
3. **Espiritual:** El parentesco creado por la relación entre los padrinos y los ahijados, derivado de la administración de sacramentos como el bautismo o la confirmación.

Este vínculo produce efectos jurídicos relevantes, tales como derechos y deberes de alimentos, impedimentos para el matrimonio, y derechos sucesorios, entre otros.

7.3. Matrimonio. Concepto. Requisitos. Impedimentos. Celebración del matrimonio. Prueba del matrimonio. Invalidez del matrimonio.

7.3.1. Concepto de Matrimonio

El **matrimonio** es una institución jurídica que se configura como un **acto voluntario y formal** entre dos personas, con el propósito de establecer una unión **permanente y legalmente reconocida** que genera derechos y obligaciones recíprocas. El matrimonio es considerado un contrato civil que regula la vida en común de los cónyuges, influenciando

tanto sus derechos patrimoniales como personales, y está destinado a la creación y protección de una familia.

7.3.2. Requisitos del Matrimonio

Para que un matrimonio sea válido, deben cumplirse ciertos requisitos, entre los cuales destacan:

1. **Consentimiento libre y pleno:** Ambos contrayentes deben manifestar su voluntad de unirse en matrimonio, sin coacción, error o dolo.
2. **Capacidad:** Ambos deben tener la capacidad jurídica para contraer matrimonio, lo que implica ser mayores de edad o estar en situación legal que permita contraer matrimonio (como en el caso de menores con autorización judicial).
3. **Ausencia de impedimentos legales:** Los contrayentes no deben estar sujetos a impedimentos establecidos por la ley.
4. **Formalidades:** La celebración del matrimonio debe seguir un procedimiento legal establecido, que generalmente requiere la presencia de un funcionario autorizado (como un juez o un notario) y, en algunos casos, la presencia de testigos.

7.3.3. Impedimentos para Contraer Matrimonio

El Código Civil establece varios impedimentos que impiden la validez de un matrimonio. Entre los principales se encuentran:

1. **Impedimentos de consanguinidad:** El matrimonio no puede celebrarse entre parientes cercanos (por ejemplo, entre padres e hijos o entre hermanos).
2. **Impedimentos de afinidad:** Prohibiciones para contraer matrimonio con los parientes cercanos del cónyuge (por ejemplo, con los padres o hijos del esposo o esposa).
3. **Impedimentos por vínculo matrimonial anterior:** No se puede contraer matrimonio mientras exista un vínculo matrimonial previo no disuelto (a menos que se haya obtenido el divorcio o la nulidad del matrimonio).
4. **Impedimentos por incapacidad:** Cualquier persona que se encuentre legalmente incapacitada, por ejemplo, por falta de discernimiento o por estar bajo tutela, no puede contraer matrimonio.

7.3.4. Celebración del Matrimonio

El matrimonio se celebra en una **ceremonia pública** en la que ambas partes expresan su consentimiento ante un funcionario autorizado y, en

muchos casos, en presencia de testigos. La ceremonia puede ser civil o religiosa, pero para efectos legales, el matrimonio debe ser registrado ante las autoridades civiles para ser reconocido oficialmente.

7.3.5. Prueba del Matrimonio

La prueba del matrimonio generalmente se realiza mediante el **certificado de matrimonio**, el cual se obtiene del registro civil donde se haya inscrito el acto matrimonial. En caso de que no exista un registro formal, las partes pueden presentar pruebas testimoniales, documentos o pruebas de convivencia que acrediten la existencia del matrimonio.

7.3.6. Invalidez del Matrimonio

El matrimonio puede ser declarado **nulo** o **anulable** en ciertos casos. Los motivos para la invalidez del matrimonio incluyen:

1. **Nulidad:** Cuando el matrimonio se celebra sin cumplir con los requisitos esenciales o está prohibido por la ley (como en casos de consanguinidad cercana o por falta de capacidad de los contrayentes). Un matrimonio nulo se considera no existente desde su celebración.
2. **Anulabilidad:** El matrimonio puede ser anulable si se celebró bajo vicios del consentimiento (como error, coacción o dolo) o si uno de los contrayentes no tiene la capacidad legal adecuada, pero la parte afectada puede confirmar el matrimonio en algunos casos. La acción de anulabilidad debe ser interpuesta dentro de un plazo determinado.

En conclusión, el matrimonio es una institución fundamental tanto en el ámbito jurídico como social, con efectos que regulan las relaciones de los cónyuges y de estos con la sociedad. Las leyes que rigen el matrimonio protegen la libertad de los contrayentes, pero también establecen restricciones para garantizar su validez y la protección de los derechos de los involucrados.

8. Relaciones entre los cónyuges.

8.1. Relaciones entre los Cónyuges

Las relaciones entre los cónyuges en el marco jurídico se basan en el principio de igualdad, cooperación y respeto mutuo. Estas relaciones están orientadas a promover la vida en común, la formación y

cuidado de la familia, y el cumplimiento de los fines propios del matrimonio. El derecho civil regula estas relaciones para garantizar que se desarrollen dentro de un marco de justicia y equidad, salvaguardando los derechos y obligaciones de ambos cónyuges.

8.2. Deberes y Derechos entre Cónyuges

El matrimonio genera un conjunto de deberes y derechos recíprocos, entre los cuales destacan:

1. **Deber de fidelidad:** Los cónyuges deben guardarse fidelidad mutua, lo cual es un compromiso esencial en la vida matrimonial.
2. **Deber de cohabitación:** Los cónyuges están obligados a convivir, salvo causas justificadas que lo impidan.
3. **Deber de asistencia:** Incluye tanto la ayuda material como el apoyo moral que se deben mutuamente.
4. **Derecho de representación:** En ciertas circunstancias, un cónyuge puede actuar en representación del otro para asuntos relacionados con la vida matrimonial o el cuidado de los hijos.
5. **Deber de contribución económica:** Ambos cónyuges deben contribuir al sostenimiento del hogar y a las necesidades de la familia, proporcionalmente a sus capacidades.

8.3. Régimen Patrimonial del Matrimonio

El régimen patrimonial regula los bienes adquiridos por los cónyuges antes y durante el matrimonio, así como la administración de los mismos.

8.3.1. Sociedad de Gananciales

Este régimen es el sistema supletorio y se activa automáticamente si los cónyuges no acuerdan otro sistema.

Características principales:

Los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges, salvo aquellos que son bienes privativos (por ejemplo, bienes recibidos por herencia o donación). Ambos cónyuges tienen derecho a una parte igual de los bienes gananciales al momento de la disolución del régimen, ya sea por divorcio, nulidad, o fallecimiento.

Administración: En general, ambos cónyuges administran conjuntamente los bienes comunes, aunque uno de ellos puede otorgar consentimiento para actos específicos.

8.3.2. Separación de Patrimonios

Este régimen debe ser pactado expresamente antes o durante el matrimonio, mediante capitulaciones matrimoniales.

Características principales:

Cada cónyuge conserva la plena propiedad y administración de sus bienes, tanto los adquiridos antes como durante el matrimonio.

No existe un patrimonio común; cada cónyuge responde individualmente por sus deudas y obligaciones.

Ventajas: Ofrece mayor autonomía económica y protege el patrimonio personal de posibles deudas contraídas por el otro cónyuge.

9. Decaimiento y disolución del vínculo matrimonial.

El decaimiento del vínculo matrimonial hace referencia al deterioro progresivo de la relación conyugal, donde los objetivos fundamentales del matrimonio (como la convivencia, la fidelidad, y el apoyo mutuo) dejan de cumplirse. Aunque no siempre implica la disolución formal del vínculo, este decaimiento puede conducir a la separación de hecho o a procesos legales.

9.1. Disolución del Matrimonio

La disolución del vínculo matrimonial implica la terminación legal del matrimonio, lo cual extingue los derechos y obligaciones derivados de la unión. Puede ocurrir por:

1. **Divorcio:** Proceso judicial o notarial que pone fin al matrimonio por la voluntad de uno o ambos cónyuges.
2. **Nulidad:** Declaración judicial de que el matrimonio nunca tuvo validez legal debido al incumplimiento de requisitos esenciales.
3. **Muerte de uno de los cónyuges:** Extingue automáticamente el vínculo matrimonial.

9.2. Efectos de la Disolución

Extinción de los deberes conyugales (como fidelidad y cohabitación).

Resolución del régimen patrimonial matrimonial.

Definición de obligaciones residuales, como el derecho de alimentos y la patria potestad de los hijos.

Referencias de Ubilex

10. Sociedad paterno-filial. Filiación matrimonial. Adopción. Filiación extramatrimonial. Hijos alimentistas.

Sociedad Paterno-Filial

La sociedad paterno-filial se refiere al conjunto de derechos, deberes y vínculos jurídicos que unen a los padres con sus hijos. Este vínculo

comprende aspectos de cuidado, protección, educación y desarrollo integral de los hijos, así como la obediencia y respeto hacia los padres. Se rige por los principios de solidaridad, afecto y cooperación mutua.

Filiación Matrimonial

La filiación matrimonial es el vínculo jurídico que se presume entre los hijos nacidos dentro del matrimonio y sus progenitores. Este tipo de filiación se establece automáticamente por la ley, sin necesidad de prueba adicional, y confiere a los hijos derechos y deberes inherentes a su relación con los padres, como el derecho a alimentos, educación y herencia.

Adopción

La adopción es un acto jurídico mediante el cual una persona o pareja establece un vínculo de filiación con un menor o, en ciertos casos, con un adulto, otorgándole derechos y deberes similares a los de la filiación biológica. La adopción busca proteger los derechos del adoptado, garantizándole un entorno familiar estable y adecuado para su desarrollo.

Filiación Extramatrimonial

La filiación extramatrimonial se refiere al vínculo jurídico entre los hijos nacidos fuera del matrimonio y sus progenitores. Esta filiación puede ser reconocida de manera voluntaria por los padres o establecida judicialmente. La ley otorga a los hijos extramatrimoniales los mismos derechos que a los hijos matrimoniales, asegurando igualdad en términos de herencia, alimentos y cuidado parental.

Hijos Alimentistas

Los hijos alimentistas son aquellos que, en virtud de su edad o condición de necesidad, tienen derecho a recibir alimentos de sus progenitores. Este derecho abarca no solo la provisión de alimentos en sentido estricto, sino también vivienda, vestimenta, educación y atención médica. Los padres están obligados a cumplir con este deber, que es imprescriptible mientras dure la situación de necesidad. (Manual de Derecho Civil)

11. Patria Potestad.

Concepto

La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley otorga a los padres sobre la persona y los bienes de sus hijos menores de edad no emancipados, con el objetivo de protegerlos, educarlos y garantizar su desarrollo integral. Se trata de una institución de carácter tuitivo y jurídico, cuyo fin es salvaguardar los intereses de los hijos, asegurando su bienestar y su formación tanto moral como material.

Características

1. **Irrenunciable y Obligatoria:** La patria potestad no puede ser cedida ni renunciada por los padres, ya que se encuentra establecida en el interés superior del niño.
2. **Ejercicio Conjunto:** Por regla general, es ejercida de manera compartida por ambos padres. Sin embargo, en casos de separación o divorcio, el juez puede determinar cómo se ejercerá.
3. **Carácter Temporal:** Se extingue al alcanzar los hijos la mayoría de edad o al emanciparse legalmente.

Contenido de la Patria Potestad

- **Sobre la Persona de los Hijos:** Incluye la obligación de educar, cuidar y proveer alimentos, así como la potestad de tomar decisiones sobre su educación, religión, y actividades cotidianas.
- **Sobre los Bienes de los Hijos:** Los padres tienen la administración de los bienes de sus hijos menores, con la obligación de actuar en su beneficio.

Extinción

La patria potestad cesa en los siguientes casos:

1. Al alcanzar los hijos la mayoría de edad o emancipación.
2. Por fallecimiento de los padres o los hijos.
3. Por privación judicial de la patria potestad, en casos de negligencia, abuso o incumplimiento grave de las obligaciones parentales.

Este concepto refleja la relación de protección y autoridad que los padres tienen sobre sus hijos menores, siendo una figura central del derecho de familia.

- 11.1. Amparo familiar: Alimentos. Patrimonio familiar. Instituciones supletorias de amparo: tutela y curatela. Apoyos y salvaguardias.

Alimentos

Los alimentos comprenden todo lo necesario para la subsistencia, incluyendo **sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo**, así como asistencia médica, psicológica y recreación. Este derecho está destinado a garantizar una vida digna para el beneficiario y puede abarcar incluso los gastos de embarazo de la madre, desde la concepción hasta el postparto. El derecho alimentario tiene características esenciales, como ser **irrenunciable, intransmisible y recíproco** entre ascendientes y descendientes. Su fijación está supeditada a las necesidades del beneficiario y a las posibilidades económicas del obligado.

Patrimonio Familiar

El patrimonio familiar es una **institución de protección jurídica** que afecta un bien inmueble al uso y sostenimiento de la familia, dotándolo de los atributos de **inembargabilidad e inalienabilidad**. Su finalidad es garantizar la vivienda o el sustento mediante un bien dedicado a actividades productivas (agricultura, artesanía, industria o comercio).

Características del Patrimonio Familiar:

1. Solo puede constituirse sobre bienes inmuebles.
2. Los beneficiarios incluyen a cónyuges, hijos menores o incapaces, y ascendientes en estado de necesidad.
3. No transfiere la propiedad del bien, que sigue siendo del constituyente, pero protege su uso para la familia.

Instituciones Supletorias de Amparo

1. Tutela

- o La tutela es una institución que tiene como finalidad la **protección de menores de edad o incapaces** que no están bajo patria potestad.
- o El tutor ejerce derechos y deberes sobre la persona y los bienes del tutelado, siempre actuando bajo supervisión judicial.

2. Curatela

- o La curatela se establece para mayores de edad declarados incapaces o con capacidad restringida.
- o Su función principal es **administrar los bienes y asistir al curado** en actos jurídicos específicos, garantizando la protección de sus intereses .

Apoyos y Salvaguardias

Los apoyos son mecanismos introducidos por el artículo 65g-B del Código Civil, definidos como formas de asistencia libremente elegidas para facilitar el ejercicio de derechos y la toma de decisiones por parte de personas con discapacidad o capacidad restringida. Las salvaguardias complementan este sistema, asegurando el respeto por la voluntad de las personas asistidas y previniendo abusos o influencias indebidas. Estas medidas buscan garantizar el principio de autonomía y la dignidad humana, según los estándares internacionales de derechos humanos.

Estos elementos reflejan el marco integral de protección familiar en el derecho civil, asegurando el bienestar y la protección de las personas más vulnerables dentro del núcleo familiar.

Derecho de los niños y adolescentes.

Los derechos de los niños y adolescentes están reconocidos en el marco de la **Convención Internacional de los Derechos del Niño**, adoptada por el Perú, y en el **Código de los Niños y Adolescentes (CNA)**. Estos derechos son universales, irrenunciables e indivisibles, y están orientados a garantizar el desarrollo integral, la protección y la participación activa de este grupo en la sociedad.

Principales Derechos

1. Derecho a la vida y la integridad
 - Garantiza la protección desde el momento de la concepción, así como la prohibición de cualquier atentado contra la integridad física, mental y moral de los niños y adolescentes .
2. Derecho a la identidad
 - Comprende el derecho al nombre, nacionalidad, y conocer y ser cuidado por sus padres. Este derecho está protegido tanto por la Constitución como por el Código Civil .
3. Derecho a la educación
 - Se enfoca en asegurar el acceso a una educación básica integral que fomente el respeto por los derechos humanos, la preparación para una vida responsable, y el desarrollo de capacidades críticas y creativas.
4. Derecho a la salud
 - Incluye la atención integral de salud, el acceso a programas preventivos y curativos, y un ambiente sano para el desarrollo físico y emocional del menor .
5. Derecho a la participación
 - Permite que los niños y adolescentes expresen su opinión en todos los asuntos que los afecten, de acuerdo con su edad y madurez. Este derecho fomenta su autonomía progresiva .
6. Derecho a la protección especial
 - En situaciones de vulnerabilidad, el Estado y la sociedad deben garantizar la protección y asistencia especial, incluyendo el acogimiento familiar, adopción y otras medidas de cuidado alternativo .
7. Derecho a no ser discriminados
 - Prohíbe cualquier forma de discriminación basada en raza, sexo, religión, discapacidad o condición social.

Principio del Interés Superior del Niño

Este principio, reconocido tanto a nivel nacional como internacional, prioriza los intereses del niño en todas las decisiones y acciones que los afecten. Es un eje transversal que guía la interpretación y

aplicación de sus derechos, garantizando su bienestar y pleno desarrollo .

La protección y promoción de estos derechos no solo reflejan compromisos legales, sino también valores fundamentales para el desarrollo de una sociedad inclusiva y equitativa.

Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al adolescente
Instituciones familiares. La Familia y los adultos responsables de los Niños y Adolescentes. Adopción.

1. Instituciones Familiares: La Familia y los Adultos Responsables

La familia es reconocida como el núcleo fundamental de la sociedad, desempeñando un rol esencial en la protección y cuidado de los niños y adolescentes. Los adultos responsables de estos menores tienen la obligación de garantizar su bienestar físico, emocional, y educativo, actuando en su interés superior. Cuando los padres no están en condiciones de cumplir con estos deberes, el sistema incorpora figuras de apoyo familiar, como el acogimiento y la adopción

2. Adopción

La adopción es una medida de protección definitiva que establece un vínculo jurídico equiparable a la filiación biológica entre el adoptante y el adoptado, buscando garantizar al menor el derecho a vivir en una familia idónea para su desarrollo integral.

Tipos de Adopción:

1. **Adopción Nacional:** Se aplica cuando el adoptante tiene residencia habitual en el Perú.
2. **Adopción Internacional:** Involucra a adoptantes que residen fuera del Perú, regulada por convenios internacionales.
3. **Adopción Especial:** Dirigida a niños mayores de seis años, grupos de hermanos o menores con discapacidad o problemas de salud.

Requisitos:

- Mayoría de edad del adoptante.
- Declaración de idoneidad, que evalúa la capacidad psicológica, social y legal para adoptar.
- Procedimiento administrativo o judicial según el caso .

Efectos:

- La adopción es irrevocable para el adoptante.
- Se transfiere la patria potestad al adoptante, extinguiéndose los vínculos con la familia biológica, salvo en los impedimentos matrimoniales.
- Otorga derechos alimentarios y sucesorios recíprocos

El Sistema Nacional de Atención Integral coordina estas instituciones y procesos para garantizar el desarrollo pleno de los niños y adolescentes, asegurando siempre el cumplimiento del principio del **interés superior del menor**.

12. Derecho de sucesiones.

12.1. Transmisión sucesoria.

La **transmisión sucesoria** se entiende como el proceso mediante el cual se transmite el patrimonio de una persona fallecida a sus sucesores, que son sus herederos o legatarios. Este proceso implica la transmisión de los **bienes, derechos y obligaciones** que componen la herencia, y ocurre como consecuencia del **fallecimiento del causante**.

La sucesión puede ser **testamentaria** o **intestada**. En la sucesión testamentaria, los bienes del causante son transmitidos conforme a su voluntad expresada en el testamento, respetando la legítima de los herederos forzosos. En la sucesión intestada, la ley establece el orden y las cuotas de la herencia, en ausencia de un testamento válido

12.2. Petición de herencia.

La petición **de herencia** es una acción real que tiene lugar cuando un heredero, que no se encuentra en posesión de los bienes de la herencia, solicita su entrega. Esta acción se ejerce cuando el heredero considera que tiene derecho a los bienes de la sucesión que están siendo poseídos por otra persona que también se considera heredera.

La acción de petición hereditaria permite al heredero reclamar los bienes de la herencia que se encuentran en posesión de otra persona, con el objetivo de **concurrir a la herencia** o **excluir** a quien posea esos bienes si tiene un mejor derecho sobre la herencia. Esta acción puede ser dirigida contra otros herederos para discutir su participación o la validez de su derecho a los bienes del causantes

12.3. Indignidad.

La **indignidad** es una sanción civil que se impone a un heredero o legatario que incurre en actos repudiabiles contra el causante, sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta sanción tiene como objetivo excluir al heredero de la sucesión o del legado. La indignidad se deriva de actos graves como homicidio, tentativa de homicidio, violencia contra el causante, entre otros, previstos por la ley como causas de indignación.

Artículo Aplicable:

La exclusión por indignidad se encuentra regulada en el **artículo 667** del Código Civil, donde se enumeran las causas que constituyen indignidad para suceder. Para que la exclusión por indignidad se lleve a cabo, debe ser declarada mediante sentencia judicial firme.

El heredero o legatario indigno pierde **todo derecho a la herencia o legado**, aunque aún conserva sus derechos de representación en otros contextos si los tuviera.

La acción de exclusión debe ser promovida por los herederos llamados a suceder en ausencia del indigno, y esta acción tiene un plazo de prescripción de **un año** desde que el indigno entre en posesión de la herencia.

12.4. Aceptación y renuncia de herencia.

La **aceptación de la herencia** es un acto formal mediante el cual un heredero manifiesta su voluntad de recibir la herencia, con todos sus bienes, derechos y obligaciones, tal como están establecidos en el testamento o en la ley. Esta aceptación puede ser expresa, cuando el heredero lo manifiesta de forma directa, o tácita, cuando se infiere de actos que supongan la voluntad de aceptar, como tomar posesión de los bienes heredados.

En el caso de los **menores de edad o incapaces**, la aceptación de la herencia requiere autorización judicial, ya que puede implicar responsabilidades que exceden el valor de la herencia misma

Renuncia de Herencia.

La **renuncia de la herencia** es el acto mediante el cual una persona, siendo heredero, renuncia a los bienes, derechos y obligaciones derivados de la sucesión. La renuncia debe ser **expresa**, y una vez realizada, el heredero pierde todo derecho sobre la herencia. Esta renuncia no es revocable una vez efectuada.

En caso de renuncia, la herencia pasará a los herederos llamados por la ley en lugar del que renunció. Los descendientes del renunciante pueden ocupar su lugar en la sucesión, bajo el principio de **representación sucesoria**. La renuncia debe ser formalizada, y en ciertos casos, puede requerir una escritura pública o la intervención de un juez .

Sucesión Testamentaria: Disposiciones Generales

La **sucesión testamentaria** es aquella en la que la transmisión de bienes se produce por voluntad expresa del causante, manifestada en un testamento. Esta sucesión está regida por el principio de **autonomía**

de la voluntad, siempre que se respeten los límites establecidos por la ley. El testamento puede abarcar bienes de toda índole, así como también disposiciones sobre los derechos patrimoniales y no patrimoniales. La voluntad del testador debe cumplir con las formalidades y requisitos legales para ser válida.

Formalidades de los Testamentos

1. **Testamento por Escritura Pública:** Es aquel otorgado en presencia de un notario y dos testigos. El notario redacta el testamento en su registro, y debe garantizar que el testador manifieste su voluntad de manera clara y libre. Es considerado un testamento solemne y requiere cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 696° del Código Civil .
2. **Testamento Cerrado:** También conocido como testamento secreto, es aquel en el cual el testador entrega al notario un sobre cerrado con sus disposiciones, sin que el notario sepa su contenido. Los testigos deben estar presentes, y el notario custodia el testamento cerrado hasta su apertura.
3. **Impedimento del Notario y de los Testigos Testamentarios:** El notario y los testigos que participen en la elaboración de un testamento no deben tener ciertos vínculos con el testador, como parentesco cercano o ser herederos directos, para evitar conflictos de interés y garantizar la validez del testamento .
4. **Testamento Ológrafo:** Es un testamento redactado íntegramente a mano por el testador, sin la intervención de un notario. Aunque no se requiere presencia de testigos, debe ser firmado y fechado por el testador para asegurar su validez .
5. **Testamento Militar:** Se puede otorgar en circunstancias excepcionales, especialmente en tiempos de guerra, por los miembros de las fuerzas armadas o personal que participe en operaciones bélicas. Las formalidades son flexibles para adaptarse a la situación .
6. **Testamento Marítimo:** Otorgado por quienes se encuentren a bordo de un barco, ya sea de guerra o comercial, durante la navegación. Esta forma de testamento tiene validez mientras dure el viaje o en situaciones de emergencia .
7. **Testamentos Otorgados en el Extranjero:** Los testamentos realizados fuera del país deben cumplir con las leyes del lugar de otorgamiento, y ser presentados ante las autoridades competentes para su reconocimiento en el país de origen.

Estas formalidades aseguran que el testamento refleje la verdadera voluntad del testador y sean válidas conforme al ordenamiento jurídico.

Legítima y la porción disponible. Institución y sustitución de herederos y legatarios. Desheredación. Legados. Derecho de acrecer. Albacea.

Legítima y porción disponible:

La **legítima** es la parte de la herencia que la ley reserva de manera obligatoria a los herederos forzosos. Por otro lado, la **porción disponible** es aquella parte del patrimonio del causante que puede ser libremente dispuesta mediante testamento o actos jurídicos en vida, sin afectar la legítima de los herederos.

Institución y sustitución de herederos y legatarios:

- **Institución de herederos:** Es el acto mediante el cual el testador designa a las personas que sucederán en su patrimonio, ya sea en todo o en parte.
- **Sustitución de herederos:** Es la disposición testamentaria por la cual el testador designa a una o más personas para que ocupen el lugar del heredero instituido, en caso de que este no pueda o no quiera aceptar la herencia.
- **Legatarios:** Son las personas a las que se les asignan bienes específicos o derechos determinados mediante un testamento.

Desheredación:

La desheredación es el acto testamentario por el cual el testador excluye expresamente a un heredero forzoso de su derecho a la legítima, siempre que se funde en una causa legalmente establecida.

Legados:

Los legados son disposiciones testamentarias que asignan un bien, derecho o beneficio específico a una persona determinada, sin que esta sea considerada heredera.

Derecho de acrecer:

El derecho de acrecer se produce cuando un heredero o legatario designado no puede o no quiere aceptar la herencia o legado, incrementándose automáticamente las partes de los demás coherederos o colegatarios en proporción a sus cuotas.

Albacea:

El albacea es la persona designada por el testador o, en su defecto, por los herederos o el juez, para cumplir las disposiciones testamentarias y administrar el caudal hereditario durante el proceso de partición de la herencia.

Revocación, caducidad y nulidad de los testamentos.

Revocación de los testamentos:

La revocación es el acto mediante el cual el testador deja sin efecto un testamento previo, de forma total o parcial. Este es un derecho inherente e irrenunciable del testador. Puede ser de dos tipos:

- **Expresa:** Cuando el testador declara de manera explícita en un nuevo testamento que revoca al anterior.
- **Tácita:** Cuando el testador actúa de manera que evidencia su intención de revocar el testamento anterior, como al destruirlo o retirarlo de custodia notarial.

Caducidad de los testamentos:

La caducidad implica que las disposiciones testamentarias pierden efecto sin necesidad de ser revocadas, debido a la concurrencia de determinadas circunstancias, como:

- El transcurso del tiempo sin que se cumplan ciertos requisitos o formalidades específicas, por ejemplo, en testamentos especiales como los militares o marítimos.
- Situaciones particulares que afectan a una parte del testamento, como la aparición de herederos forzosos no considerados en el testamento.

Nulidad de los testamentos:

Un testamento es nulo cuando se han omitido los requisitos esenciales para su validez jurídica en el momento de su otorgamiento. Esto incluye violaciones a las formas legales prescritas o la existencia de defectos en la capacidad del testador o de los testigos.

Sucesión intestada

La sucesión intestada tiene como objetivo designar a los herederos legales de una persona que ha fallecido sin haber otorgado testamento, o en los casos en que el testamento ha sido declarado nulo, invalidado o caducado. Se tramita ante un notario público o un juez de paz letrado en el lugar del último domicilio del causante, según la elección de los interesados. Esta sucesión es universal, pues en ella solo existen herederos legales que reciben todo o una parte alicuota de la herencia, sin legatarios ni sucesores a título particular.

Masa hereditaria

La **masa hereditaria** es un concepto patrimonial que comprende el conjunto de relaciones jurídicas de las que el causante era titular, consideradas como una universalidad. Esto incluye tanto el activo como el pasivo del patrimonio del causante, no como bienes individuales sino como un derecho al conjunto de la herencia. Es importante diferenciar entre:

Masa hereditaria bruta: Incluye todos los bienes, derechos y obligaciones del causante.

Masa hereditaria neta o herencia líquida: Resulta de deducir de la masa bruta las cargas y deudas hereditarias, así como los derechos gananciales del cónyuge sobreviviente, y sumando el valor de las donaciones o anticipos de legítima no dispensados

Cargas y deudas de la herencia

Deudas de la herencia:

Estas son las obligaciones pendientes que el causante dejó al momento de fallecer. Se deben pagar con cargo a los bienes de la masa hereditaria antes de proceder a la distribución entre los herederos. Incluyen préstamos, facturas, hipotecas, o cualquier compromiso económico asumido por el causante en vida.

Cargas de la herencia:

Son los gastos que recaen sobre la herencia debido al fallecimiento del causante y las operaciones relacionadas con la administración y liquidación del patrimonio heredado. Incluyen:

- 12.5. **Gastos funerarios:** Los costos necesarios para el entierro o cremación del causante.
- 12.6. **Gastos por enfermedad final:** Costos médicos y hospitalarios que se generaron en el periodo previo al fallecimiento.
- 12.7. **Gastos de administración:** Los generados en la tramitación y gestión de la sucesión (judiciales, notariales, etc.).
- 12.8. **Asistencia a dependientes:** Alimentación y vivienda para personas dependientes del causante, por un periodo limitado (generalmente tres meses).

Estas cargas y deudas deben ser cubiertas antes de proceder a la partición y adjudicación de la herencia entre los sucesores

13. Derechos reales.

13.1. Noción.

Un **derecho real** es el poder jurídico que una persona ejerce de forma directa e inmediata sobre una cosa, lo que le otorga un señorío pleno (como en el caso de la propiedad) o parcial (en derechos reales sobre cosa ajena). Este derecho somete el bien al dominio del titular, dentro del ámbito permitido por la naturaleza del derecho en cuestión

- 13.2. Bienes. Clases de bienes. Partes integrantes y accesorias.
Frutos productos.

Bienes:

Son todo aquello que es susceptible de apropiación y tiene un valor económico, siendo parte del patrimonio de un sujeto de derechos.

Clases de bienes:

- **Corporales e incorporeales:**

- Corporales: Percibidos por los sentidos, subdivididos en consumibles, no consumibles, fungibles, no fungibles, divisibles e indivisibles.
- Incorporeales: Solo pueden ser percibidos mediante la inteligencia.

- **Inmuebles y muebles:**

- Inmuebles: Arraigados al suelo y no pueden trasladarse sin producir su menoscabo.
- Muebles: Carecen de asiento fijo y pueden trasladarse sin daño alguno.

- **Principales y accesorios:**

- Principal: Puede subsistir por sí mismo.
- Accesorio: Necesita de un bien principal para subsistir .

Partes integrantes y accesorias:

- **Partes integrantes:** No pueden separarse de un bien sin destruirlo, deteriorarlo o alterarlo, por lo que no pueden ser objeto de derechos singulares.
- **Partes accesorias:** Sin perder su individualidad, están permanentemente afectadas a un fin económico o ornamental con respecto a otro bien, pudiendo ser materia de derechos singulares .

Frutos y productos:

14. **Frutos:** Son los provechos renovables que produce un bien sin que se altere ni disminuya su sustancia, y se clasifican en:
- 14.1. Naturales: Producidos sin intervención humana.
 - 14.2. Industriales: Producidos con intervención humana.
 - 14.3. Civiles: Derivados de una relación jurídica.
15. **Productos:** Provechos no renovables que se extraen de un bien

15.1. Derecho de Posesión: Nociones generales. Adquisición y conservación de la posesión. Clases de posesión y sus efectos. Presunciones legales. Mejoras. Defensa posesoria. Extinción de la posesión.

1. Nociones generales de posesión:

La posesión se define como el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, como el uso, disfrute y disposición, sobre un bien. Se trata de una situación fáctica, no necesariamente acompañada de un título jurídico .

2. Adquisición y conservación de la posesión:

- **Adquisición originaria:** Se obtiene directamente sobre bienes que no pertenecen a nadie, como en el caso de la ocupación.
- **Adquisición derivada:** Se transfiere de un poseedor anterior al actual, como ocurre en la tradición del bien.
- La posesión se conserva mientras el poseedor mantenga el control físico y la intención de poseer el bien.

3. Clases de posesión y sus efectos:

- **Buena fe:** El poseedor cree legítimamente que tiene derecho sobre el bien.
- **Mala fe:** El poseedor es consciente de que no tiene derecho sobre el bien.
- **Posesión inmediata y mediata:** La primera implica el contacto directo con el bien; la segunda, el control indirecto, por ejemplo, a través de un arrendatario.

4. Presunciones legales:

- El poseedor es considerado propietario, salvo prueba en contrario.
- La posesión de un bien se extiende a sus accesorios.
- La buena fe del poseedor se presume mientras no se demuestre lo contrario

5. Mejoras en la posesión:

- **Mejoras necesarias:** Impiden la destrucción o deterioro del bien.
- **Mejoras útiles:** Aumentan el valor o rendimiento del bien.
- **Mejoras de recreo:** Están destinadas al ornato o comodidad. El poseedor tiene derecho a ser indemnizado por las mejoras necesarias y útiles al momento de la restitución del bien .

6. Defensa posesoria:

- **Extrajudicial:** Consiste en repeler una agresión al bien de manera inmediata y proporcional.
- **Judicial:** A través de interdictos de recobrar (en caso de despojo) y retener (en caso de perturbación de la posesión) .

7. Extinción de la posesión:

La posesión se extingue por:

16. Tradición a un nuevo poseedor.
17. Abandono del bien.
18. Resolución judicial.
19. Destrucción o pérdida total del bien

19.1. Derecho de Propiedad: Nociones generales. Adquisición de la propiedad: Apropiación, especificación y mezcla, accesión, transmisión de la propiedad, prescripción adquisitiva.

1. Derecho de Propiedad: Nociones Generales

El derecho de propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Se ejerce dentro de los límites establecidos por la ley y en armonía con el interés social, como lo señala el artículo 923 del Código Civil. Los atributos de este derecho son:

- **Uso**
- **Gozar**
- **Disposición**

Además, el derecho de propiedad es caracterizado por su **absolutidad, exclusividad, plenitud y perpetuidad**, lo que significa que se ejerce sin depender de otro derecho y se mantiene a lo largo del tiempo, aunque puede estar sujeto a ciertas limitaciones temporales o sociales .

2. Adquisición de la Propiedad

- **Apropiación:** Cuando un bien no pertenece a nadie, como en el caso de la caza de animales en terrenos donde esta actividad está permitida.
- **Especificación y Mezcla:**
 - **Especificación:** Cuando alguien convierte un objeto ajeno en algo nuevo con su trabajo y con la intención de apropiarse de él.
 - **Mezcla:** Cuando varias sustancias o bienes se combinan de forma homogénea, resultando en un nuevo bien.
- **Accesión:** Se refiere a la incorporación material de un bien a otro. Esto puede ser por **aluvión** (cuando tierra es depositada gradualmente por el agua de un río) o **avuiación** (cuando una porción considerable de tierra es arrancada por la fuerza del río y llevada a otro terreno).
- **Transmisión de la Propiedad:** La propiedad se transmite mediante un acto jurídico. Para bienes muebles, se realiza mediante la **tradición**, y para bienes inmuebles, mediante la obligación de enajenar el bien por parte del propietario.
- **Prescripción Adquisitiva:** Se adquiere la propiedad de un bien por posesión continua, pacífica y pública durante un tiempo determinado (por ejemplo, 10 años para bienes inmuebles y 5 años si hay justo título y buena fe) .

Estos conceptos reflejan cómo se pueden adquirir, transferir y mantener los derechos de propiedad, garantizando tanto la seguridad jurídica como la adaptación a los intereses sociales

- 19.2. Propiedad predial: Nociones generales. Limitaciones por razón de vecindad. Derechos del propietario.

La **propiedad predial** hace referencia a los bienes inmuebles, especialmente a los terrenos, y está sujeta a las disposiciones legales que regulan tanto la propiedad de las tierras como las relaciones vecinales. Los derechos de propiedad sobre estos bienes incluyen el uso, disfrute y disposición del terreno .

2. Limitaciones por razón de vecindad

Existen limitaciones en la propiedad predial por motivos de vecindad, es decir, restricciones que afectan a los propietarios de inmuebles con el fin de evitar daños o molestias a los vecinos. Estas limitaciones pueden estar relacionadas con la construcción de estructuras, la plantación de árboles, o el uso de la propiedad de manera que afecte negativamente a los predios vecinos. Son reguladas por leyes locales que buscan equilibrar el derecho individual con el interés común .

3. Derechos del propietario

Los derechos del propietario de una propiedad predial incluyen:

20. **Uso y disfrute del bien:** El propietario tiene el derecho exclusivo de utilizar su propiedad de la manera que desee, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
21. **Disposición:** El propietario puede vender, arrendar, hipotecar o transferir la propiedad.
22. **Reivindicación:** El propietario tiene el derecho de defender su propiedad contra actos de despojo o invasión .

- 22.1. Extinción de la propiedad.

la **extinción de la propiedad** se refiere a la pérdida del derecho de dominio sobre un bien. Esta puede ocurrir de diversas maneras, entre las cuales se destacan las siguientes:

23. **Adquisición del bien por otra persona:** Cuando un bien es transferido a otro titular, ya sea por venta, cesión o cualquier otro medio legal de transmisión.
24. **Destrucción o pérdida total del bien:** Si el bien desaparece físicamente o se destruye de manera irreparable.

25. **Expropiación:** Este es el acto mediante el cual el Estado, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, puede tomar la propiedad de un bien, garantizando el pago de una indemnización correspondiente.
26. **Abandono del bien:** Cuando el propietario abandona un bien por un periodo prolongado (generalmente 20 años en la legislación de ciertos países), lo que lleva a la transferencia de su propiedad al Estado .

26.1. Derecho de Copropiedad: Nociones generales. Derechos y obligaciones de los copropietarios. Partición. Extinción de la copropiedad. Pacto de indivisión. Medianería.

1. Derecho de Copropiedad: Nociones generales

El derecho de copropiedad implica que varios individuos son titulares de una propiedad común, con derechos sobre el bien en proporción a sus respectivas cuotas. Cada copropietario posee una parte ideal del bien, pero no una porción material. Este régimen se aplica a diversas situaciones como edificios de apartamentos, terrenos comunes o áreas recreativas. La copropiedad se organiza bajo un sistema donde los copropietarios pueden disponer de su parte ideal y utilizar el bien común, respetando los derechos de los demás copropietarios .

2. Derechos y Obligaciones de los Copropietarios

• **Derechos:**

- Los copropietarios tienen derecho a usar y disfrutar del bien común, siempre que no alteren su destino ni perjudiquen a los demás.
- Tienen derecho a disponer de su cuota ideal y de los frutos generados por la propiedad .
- Pueden reivindicar el bien común en caso de conflicto y promover las acciones legales correspondientes .

• **Obligaciones:**

- Están obligados a indemnizar a los demás copropietarios si utilizan el bien de manera excluyente.
- Deben contribuir proporcionalmente a los gastos de conservación y a los tributos y cargas que afecten al bien común .

3. Partición

La partición es el acto jurídico mediante el cual se pone fin a la copropiedad, distribuyendo entre los copropietarios la propiedad de los bienes comunes. La partición puede ser:

- **Por acuerdo mutuo:** Los copropietarios pueden realizar la partición de manera unánime, mediante escritura pública o judicialmente .

- **Obligatoria:** En caso de que uno de los copropietarios lo solicite, o si existen circunstancias graves que justifiquen la división .

4. Extinción de la Copropiedad

La copropiedad se extingue en los siguientes casos:

- **Por adquisición de la totalidad de la propiedad por uno de los copropietarios.**
- **Destrucción total o pérdida del bien.**
- **Expropiación o venta a un tercero .**

5. Pacto de Indivisión

Los copropietarios pueden acordar un pacto de indivisión que establezca que la copropiedad se mantenga por un periodo determinado, generalmente no superior a cuatro años. Este pacto puede ser renovado y debe ser inscrito en el registro para que tenga efectos frente a terceros .

6. Medianería

La medianería se refiere a los elementos comunes que sirven de separación entre propiedades adyacentes, como paredes, cercos o zanjas. Cada copropietario tiene derechos sobre estos elementos, pero no puede modificar su uso sin acuerdo previo .

26.2. Derecho de Usufructo: Nociones generales. Deberes y derechos del usufructuario. Cuasiusufructo. Extinción y modificación del usufructo.

1. Nociones generales

El usufructo es un derecho real que permite a una persona (el usufructuario) usar y disfrutar temporalmente de un bien que pertenece a otra persona, sin tener derecho a disponer de él. El usufructuario puede percibir los frutos naturales, industriales o civiles que produzca el bien, pero no puede alterar su sustancia .

2. Deberes y derechos del usufructuario

● **Derechos del usufructuario:**

- Derecho a percibir los frutos naturales y civiles del bien durante la vigencia del usufructo .
- Derecho a usar el bien conforme a su naturaleza y destinarlo al fin que le corresponde, sin que se altere su sustancia .

● **Deberes del usufructuario:**

- Realizar un inventario y tasación de los bienes, salvo que el propietario lo exima .
- Pagar los tributos y rentas que graven los bienes .

- Conservar el bien en su estado original y no modificarlo de forma sustancial .
- Devolver el bien al propietario al finalizar el usufructo .

3. Cuasiusufructo

El **cuasiusufructo**, también conocido como usufructo imperfecto o impropio, se diferencia del usufructo clásico, ya que recae sobre bienes consumibles. En la legislación aplicable, el cuasiusufructo solo se permite para ciertos bienes como dinero y créditos, y es considerado similar a un contrato de comodato .

4. Extinción y modificación del usufructo

El usufructo puede extinguirse por varias razones, entre las cuales destacan:

- **Cumplimiento de plazos máximos** establecidos en el contrato o por la ley.
- **Muerte o renuncia** del usufructuario .
- **Destrucción o pérdida total del bien** .
- **Consolidación del usufructo con la propiedad**, cuando el usufructuario adquiere la plena propiedad del bien .
- **Prescripción extintiva** por no uso del derecho durante un periodo de cinco años.

Si deseas más detalles sobre alguno de estos puntos, estaré encantado de proporcionártelos.

26.3. Derecho de Uso y habitación.

1. Derecho de Uso

El **derecho de uso** es un derecho real que faculta a una persona para usar o servirse de un bien no consumible, permitiendo aprovechar sus frutos y utilidades. El titular de este derecho no puede, sin embargo, disponer del bien de forma definitiva o transferirlo, sino solo utilizarlo para el fin que se le ha otorgado .

2. Derecho de Habitación

Este derecho es una modalidad especial del derecho de uso, aplicable cuando el derecho recae sobre una vivienda o parte de ella. El **derecho de habitación** faculta a una persona a vivir en una casa o en una parte de ella, sin poder destinarla a otros fines, como arrendarla o venderla

Ambos derechos son temporales y limitados en su alcance.

26.4. Derecho de Superficie.

El **Derecho de Superficie** se refiere a un derecho real que otorga a su titular el derecho de construir y usar edificaciones o mejoras sobre un terreno que no es de su propiedad, pero sí se le ha concedido temporalmente el derecho de aprovechamiento sobre el suelo. Este derecho no excede generalmente de **99 años**.

Definición y Características:

- El **superficies** es el derecho de disfrutar de la propiedad de las construcciones hechas sobre un terreno ajeno, con la obligación de retornar la propiedad del terreno al propietario original una vez que se extinga el derecho de superficie.
- Este derecho puede acordarse de manera que al finalizar el periodo establecido, el propietario del suelo adquiera las mejoras realizadas, ya sean las construcciones o edificaciones, reembolsando su valor al superficiario, a menos que se acuerde lo contrario .

Este tipo de derecho es común en situaciones en las que se quiere fomentar el uso de terrenos sin transferir la propiedad del mismo, por ejemplo, para el uso agrícola o la construcción de viviendas o infraestructuras sin que el propietario pierda la titularidad del suelo.

26.5. Derecho de Servidumbre.

El **Derecho de Servidumbre**, según el texto proporcionado, se refiere a una carga impuesta sobre un predio en beneficio de otro. Este derecho otorga a un propietario (el **predio dominante**) la facultad de usar el predio sirviente de manera limitada, para ciertos fines (por ejemplo, paso, acueducto, etc.).

1. Definición objetiva y subjetiva

- **Objetiva:** Es un derecho real que permite al propietario de un predio beneficiarse de un predio que no le pertenece.
- **Subjetiva:** Es una carga impuesta a un predio en beneficio de otro de constitución**

Las servidumbres se pueden constituir de varias maneras, tales como:

- **Por ley:** Cuando la ley impone la servidumbre para el uso público o privado.
- **Por contrato:** Cuando ambas partes acuerdan la servidumbre.
- **Por testamento:** Cuando el testador impone la servidumbre en su testamento.
- **Por prescripción adquisitiva:** Cuando una persona ha usado el predio sirviente de manera continua y pública durante un

periodo determinado (5 años con justo título y buena fe o 10 años sin estos requisitos) .

3. Clases de servidumbres

• **Aparentes e Inaparentes**

- Aparentes: Son aquellas que están siempre a la vista, como un camino o una puerta destinada exclusivamente para el paso.
- Inaparentes: Son aquellas que no se perciben a simple vista, como el acueducto que pasa bajo tierra .

• **Continuas y Discontinuas**

- Continuas: No requieren la intervención de personas para su ejercicio, como un acueducto que fluye constantemente sin la intervención humana.
- Discontinuas: Requieren la intervención de una persona para su uso, como el derecho de paso para sacar agua de un pozo .

• **Positivas y Negativas**: Impone al propietario del predio sirviente la obligación de hacer algo, como permitir el paso.

- Negativas: Impone la obligación de no hacer algo, como no construir hasta cierta altura .

4. ****Características de las servidumbres** Son inseparables de ambos predios (dominante y sirviente).

- Se transmiten con los predios a sus nuevos propietarios.
- Subsisten independientemente de quién sea el propietario de los predios.
- Son perpetuas, salvo pacto en contrario .

5. Extinción de la servidumbre

- Por no uso durante 5 años.
- Por la destrucción total de cualquiera de los predios (dominante o sirviente).
- Por el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición que la constituyó.
- Por nulidad o rescisión del acto jurídico que la creó .

Si necesitas más detalles sobre alguno de los puntos, no dudes en preguntar.

26.6. Derechos reales de garantía: Anticresis

El **derecho de anticresis** es un derecho real de garantía, en el cual un bien inmueble se entrega en garantía de una deuda, permitiendo al acreedor explotarlo y percibir los frutos generados por el bien como pago de los intereses. Este derecho tiene una regulación clara en la legislación y se constituye mediante un contrato que debe ser formalizado por escritura pública, bajo pena de nulidad.

Características del derecho de anticresis:

27. **Entrega del inmueble:** El deudor entrega un bien inmueble como garantía del cumplimiento de la deuda.
28. **Explotación y frutos:** El acreedor tiene el derecho de percibir los frutos del inmueble (rentas, productos) durante el período en que dure la deuda, utilizando dichos frutos para pagar intereses y, eventualmente, amortizar el capital.
29. **Imputación de los frutos:** La renta del inmueble se destina primero al pago de los intereses y gastos relacionados, y el sobrante se imputa a la reducción del capital de la deuda ligaciones del acreedor anticrético:
30. El acreedor tiene las obligaciones similares a las de un arrendatario, pero no tiene la obligación de pagar renta.
31. No puede retener el inmueble por otras deudas, salvo que se haya acordado expresamente [5]source etalles o ejemplos sobre cómo se regula este derecho, no dudes en pedírmelo.

31.1. Derechos reales de garantía: Hipoteca.

El **derecho de hipoteca** es un derecho real de garantía que otorga al acreedor la facultad de perseguir un bien inmueble para satisfacer una deuda en caso de incumplimiento, sin necesidad de entregar el bien. Se constituye generalmente mediante un contrato que debe ser formalizado por escritura pública y registrado en el registro de propiedad inmueble, lo cual es un acto constitutivo.

Características:

1. **Accesorio:** La hipoteca depende de la existencia de una obligación principal, como un préstamo. Si la deuda se extingue, también lo hace la hipotecadivisible**. Abarca todo el bien hipotecado, incluso si se divide el inmueble, el gravamen se mantiene sobre todas las partes.
2. **P:** El acreedor tiene el derecho de perseguir el bien hipotecado en poder de quien sea, para venderlo y satisfacer la deuda .
3. ****Preferencia** preferencia en el pago en relación con otros acreedores, según el orden de inscripción en el registro .

Extinción de la hipoteca:

- **nto de la obligación garantizada*:** La hipoteca se extingue cuando se paga la deuda .
- **Renuncia del acreedor:** El acreedor puede renunciar a la hipoteca de manera formal .
- **Destrucción del inmueble:** Si el bien se destruye completamente, la hipoteca se extingue .

- **Consolidación:** Cuando el deudor se convierte en el bien hipotecado, la hipoteca se extingue por consolidación.

Este tipo de garantía permite al acreedor asegurar el cumplimiento de la obligación sin necesidad de tomar posesión del bien hasta el incumplimiento.

31.2. Derechos reales de garantía: Garantía mobiliaria

La **garantía mobiliaria** se refiere al derecho real de garantizar el cumplimiento de una obligación mediante la afectación de bienes muebles del deudor. Se regula a través de un negocio jurídico y tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de una deuda, ya sea con o sin la desposesión del bien. Es una modalidad flexible, que permite a los deudores seguir utilizando sus bienes mientras que el acreedor tiene una seguridad sobre ellos.

Características principales de la garantía mobiliaria:

- **Afectación de bienes muebles:** La garantía puede recaer sobre bienes muebles específicos, como vehículos, inventarios o valores, y puede ser constituida tanto con posesión del bien por parte del acreedor como sin ella.
- **Posesión o no posesión:** La garantía mobiliaria puede establecerse con posesión del bien por el acreedor o mediante un acuerdo sin que el acreedor tome posesión directa del bien. En el primer caso, se habla de garantía con posesión; en el segundo, de garantía sin posesión.
- **Flexibilidad:** A diferencia de otros derechos reales, permite utilizar bienes muebles como garantía de deudas sin necesidad de una transferencia de propiedad inmediata. También puede incluir bienes futuros o ajenos, lo que amplía la aplicabilidad de esta figura jurídica.

Este tipo de garantía se ha institucionalizado en algunos países, buscando hacer más eficaz el sistema crediticio, especialmente en el contexto de pequeñas y medianas empresas o en operaciones comerciales.

15. Derecho de contratos.

- ### 31.3. Nociones generales. Concepto. Consentimiento: negociación, oferta, aceptación, invitación a ofrecer y contraoferta.

Nociones generales y concepto

El consentimiento contractual se define como la concordancia de las voluntades declaradas de las partes para celebrar un contrato, alcanzando plena coincidencia sobre todos los términos esenciales de este. Este consentimiento se formaliza mediante las declaraciones de las partes, manifestadas como oferta y aceptación, las cuales

constituyen los elementos esenciales para la formación del contrato

Consentimiento

El consentimiento no solo implica el concurso de las voluntades, sino también su combinación efectiva, donde las declaraciones de oferta y aceptación se integran y complementan recíprocamente para formar el contrato. Esto requiere que cada declaración sea comunicada y recibida por la contraparte .

Negociación

La etapa previa a la formación de un contrato, conocida como negociaciones o tratativas, no genera una obligación de contratar, pero sí impone deberes de buena fe, lealtad y honestidad. Este período permite que las partes discutan las posibles condiciones de vinculación, manteniendo plena libertad para retirarse sin que exista compromiso vinculante .

Oferta

La oferta constituye una declaración unilateral de voluntad del oferente, por medio de la cual se propone la creación de un contrato, bajo condiciones determinadas, en espera de aceptación. Puede estar dirigida a una persona específica o al público en general, pero para ser válida debe contener los elementos esenciales del contrato. La oferta tiene carácter temporal y puede ser revocada antes de ser aceptada .

Aceptación

La aceptación es la declaración de voluntad del destinatario de la oferta, mediante la cual manifiesta su conformidad con los términos propuestos. La aceptación debe ser congruente con la oferta y declarada dentro de su plazo de vigencia para que sea eficaz y permita la formación del contrato .

Invitación a ofrecer

Se trata de una declaración que no contiene los elementos esenciales para constituir una oferta, sino que manifiesta la intención de recibir propuestas. Es común en casos en que una parte desea conocer las condiciones bajo las cuales terceros estarían dispuestos a contratar .

Contraoferta

La contraoferta surge cuando la aceptación no es plenamente conforme con la oferta original o se realiza fuera del plazo estipulado. En tal caso, la aceptación actúa como una nueva propuesta, requiriendo una nueva aceptación para perfeccionar el contrato .

- 31.4. Objeto del contrato. Bienes futuros, bienes ajenos y bienes litigiosos. Efectos reales y efectos obligatorios.

Objeto del contrato

El objeto del contrato corresponde a la prestación que constituye el contenido de la relación obligatoria. Según el Código Civil, debe ser determinado o determinable, física y jurídicamente posible, y tener relevancia económica o social .

Bienes futuros

Los bienes futuros son aquellos que aún no existen al momento de celebrarse el contrato, pero cuya existencia se espera en el futuro. Se permite contratar sobre bienes futuros siempre que sean determinables y exista la expectativa razonable de que lleguen a existir .

Bienes ajenos

Los bienes ajenos son aquellos que no pertenecen al contratante en el momento del acuerdo. En ciertos casos, la ley admite que se puedan celebrar contratos sobre bienes ajenos, pero su ejecución está sujeta a la adquisición previa del dominio por el obligado .

Bienes litigiosos

Los bienes litigiosos son aquellos involucrados en un proceso judicial que determina su propiedad. Estos bienes pueden ser objeto de contrato, pero el adquirente asume el riesgo inherente a la resolución del litigio .

Efectos reales y efectos obligatorios

- **Efectos reales:** Relacionados con la transferencia de derechos reales sobre bienes. Estos efectos otorgan al adquirente un derecho inmediato y directo sobre el objeto del contrato, frente a terceros .
- **Efectos obligatorios:** Vinculan exclusivamente a las partes contratantes, generando obligaciones recíprocas de cumplimiento. No confieren derechos erga omnes, sino solo entre los sujetos de la relación contractual .

Forma del contrato

La forma del contrato se refiere a los medios utilizados para exteriorizar la voluntad contractual. Puede ser de dos tipos principales:

1. **Forma ad solemnitatem:** Requerida por la ley como requisito esencial para la validez del contrato, bajo sanción de nulidad.

2. **Forma ad probationem:** Exigida como medio probatorio, sin afectar la validez del contrato si no se cumple .

Contratos preparatorios

Son acuerdos que preparan y aseguran la celebración de un contrato futuro. Los más destacados son:

- **Compromiso de contratar:** Obliga a las partes a celebrar un contrato definitivo, debiendo contener sus elementos esenciales.
- **Contrato de opción:** Confiere a una de las partes el derecho exclusivo y temporal de decidir la celebración del contrato definitivo .

Contratos con prestaciones recíprocas

Son acuerdos en los que las partes se obligan mutuamente, generando una interdependencia funcional entre las prestaciones.

- **Excepciones**
 - **Exceptio non adimpleti contractus:** Defensa basada en el incumplimiento de la otra parte.
 - **Exceptio non rite adimpleti contractus:** Defensa por ejecución defectuosa del contrato .

Resolución del contrato

Implica la extinción del contrato por causas sobrevinientes como incumplimiento. Puede ser:

1. **Legal:** Ejemplo, el artículo 1428 del Código Civil sobre incumplimiento.
2. **Convencional:** Como el pacto comisorio .

Rescisión del contrato

Se decreta por vicios originados al momento de su celebración, siendo siempre de naturaleza judicial. Tiene efectos retroactivos y puede aplicarse por motivos como la lesión .

Lesión

La acción rescisoria se aplica cuando:

- Hay desequilibrio económico desproporcionado (ej. más de 40%).
- Hubo aprovechamiento de la necesidad del lesionado .

Compraventa de bien ajeno

Cuando el comprador desconoce la ajenidad del bien, puede demandar la nulidad del contrato o la resolución por evicción, obligando al vendedor a indemnizar .

Compraventa por extensión o cabida

Si la diferencia en extensión es superior a la décima parte de lo pactado, el comprador puede solicitar la rescisión o el ajuste proporcional del precio .

Excesiva onerosidad de la prestación

Se presenta cuando, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la prestación deviene excesivamente gravosa para una de las partes. En tales casos, la parte perjudicada puede solicitar al juez:

- **Revisión del contrato:** Reducción de la prestación o aumento de la contraprestación.
- **Resolución del contrato:** Si la revisión no es posible. No aplica a prestaciones ya ejecutadas .

Cesión de posición contractual

Es la transferencia de los derechos y obligaciones derivados de un contrato por una de las partes (cedente) a un tercero (cesionario) con consentimiento del contratante original (cedido). Requisitos principales:

- Contrato pendiente de ejecución.
- Conformidad expresa o tácita del cedido . .

Contratos con intervención de terceros

- **Intervención voluntaria:** Cuando el tercero decide participar en el contrato, por ejemplo, como coadyuvante.
- **Intervención excluyente:** Ocurre cuando el tercero reclama un derecho que excluye a los contratantes originales, como en procesos judiciales de propiedad .

Saneamiento

Obligación del transferente de garantizar al adquirente que el bien transferido está libre de vicios ocultos, evicción o hechos propios que afecten su uso. Principales modalidades:

- **Evicción:** Pérdida del bien por derechos de terceros.
- **Vicios ocultos:** Defectos no evidentes que afectan la utilidad del bien

Arras

Es una garantía contractual entregada en bienes o dinero. Tipos:

1. **Confirmatorias:** Prueba de la celebración del contrato.
2. **Penitenciales:** Permiten retractarse del contrato con pérdida de las arras.
3. **Retractación:** Derecho a extinguir el contrato unilateralmente, exclusivo para contratos preparatorios .

Contratos típicos de transferencia de propiedad

- **Compraventa:** Transmisión de propiedad a cambio de un precio.
- **Suministro:** Entrega periódica de bienes a cambio de un precio.
- **Donación:** Transferencia gratuita.
- **Mutuo:** Préstamo de bienes fungibles .

Contratos típicos de transferencia de posesión

- **Arrendamiento:** Uso y disfrute de un bien a cambio de renta.
- **Comodato:** Préstamo gratuito de un bien no fungible.
- **Hospedaje:** Cesión temporal de espacio para vivienda .

Contratos típicos de prestación de servicios

- **Locación de servicios:** Ejecución de servicios sin subordinación.
- **Contrato de obra:** Ejecución de una obra material específica.
- **Mandato:** Representación y gestión de intereses ajenos.
- **Depósito:** Custodia de bienes.
- **Secuestro:** Depósito de bienes litigiosos .

Contratos atípicos

Son aquellos no regulados expresamente en la ley, pero válidos bajo el principio de libertad contractual siempre que cumplan con requisitos generales: objeto, causa, consentimiento y forma. Ejemplo: contratos de leasing, franquicia, factoring .

16. Responsabilidad Civil.

31.5. Concepto

La **responsabilidad civil** es la obligación que recae sobre una persona de indemnizar los daños y perjuicios causados por una acción u omisión antijurídica. Cumple varias funciones, entre ellas:

- **Resarcitoria:** Restablecer el equilibrio patrimonial afectado por el daño.
- **Satisfactoria:** Garantizar que la víctima reciba una compensación adecuada.
- **Equivalencia:** Buscar un equivalente económico al daño sufrido.
- **Sanción:** Castigar la conducta dañosa.
- **Preventiva:** Evitar futuros daños mediante la disuasión.
- **Disuasiva:** Desalentar conductas similares en el futuro .

Juicios de responsabilidad

1. Juicio de resarcibilidad:

- **Consecuencia dañosa:** Daño cierto, directo y comprobable.
- **Comportamiento dañoso:** Conducta antijurídica que causa el daño.

2. Juicio de causalidad:

- Determina si existe un nexo causal entre la acción y el daño.
- Aplica teorías como la **causalidad adecuada** (relación directa y objetiva) y el **nexo directo** .

3. Juicio de imputación:

- Considera si el resultado dañino es atribuible al agente según criterios de previsibilidad y diligencia .

Responsabilidad civil por inejecución de obligaciones

Cuando el deudor incumple sus obligaciones contractuales, el acreedor puede:

- **Exigir el cumplimiento** de la obligación.
- **Solicitar la resolución del contrato**, además de la indemnización correspondiente.
- La indemnización cubre los daños emergentes y el lucro cesante .

Responsabilidad civil precontractual

Surge en la etapa de negociación de un contrato si una de las partes actúa con mala fe o incumple los deberes de lealtad y honestidad. Los criterios principales son:

- Buena fe objetiva como estándar en las tratativas.
- Indemnización por los daños causados por el incumplimiento de dichos deberes

Responsabilidad civil extracontractual

Se fundamenta en el principio de reparar todo daño antijurídico causado sin vínculo contractual previo. Elementos clave:

- **Daño cierto:** Debe ser real, directo y no eventual.
- **Relación de causalidad:** Nexos entre el acto ilícito y el daño.
- **Antijuridicidad:** Conducta contraria al derecho. Este tipo de responsabilidad no requiere que la conducta esté tipificada, pero sí debe ser ilícita y causar daño .

17. Plenos casatorios civiles y derechos civiles.

Primer Pleno Casatorio Civil: Transacción y Responsabilidad Civil

El Primer Pleno Casatorio Civil establece que la **transacción** es un acto jurídico bilateral, mediante el cual las partes, haciendo concesiones recíprocas, ponen fin a una controversia. En materia de responsabilidad civil, se precisa que la transacción solo puede versar sobre derechos patrimoniales. Además, se permite transigir sobre la responsabilidad civil derivada de un delito, pero no sobre la acción penal, debido a su carácter de orden público .

Segundo Pleno Casatorio Civil: Prescripción Adquisitiva y Coposesión

Este pleno establece que dos o más coposseedores homogéneos pueden adquirir un bien por prescripción adquisitiva, derivando en

copropietarios. La sentencia precisó que la posesión continua, pacífica y pública es compatible con la coposesión, siempre que se acredite el ánimo de dueño .

Tercer Pleno Casatorio Civil: Indemnización y Divorcio

Se reconoció el derecho del cónyuge perjudicado a una **indemnización por daños y perjuicios** en procesos de divorcio basados en separación de hecho. Este resarcimiento incluye el daño a la persona y puede solicitarse como pretensión accesorio o ser reconocido de oficio por el juez .

Cuarto Pleno Casatorio Civil: Prescripción Adquisitiva y Posesión Precaria

Se estableció como precedente vinculante que:

1. La posesión precaria ocurre cuando no existe título que justifique la ocupación.
2. No procede discutir en procesos sumarisimos de desalojo por ocupación precaria cuestiones relacionadas con el mejor derecho de propiedad o prescripción adquisitiva .

Quinto Pleno Casatorio Civil: Garantías Reales y Ejecución de Garantías

El Quinto Pleno Casatorio establece que la ejecución de garantías reales requiere la presentación de documentos constitutivos que cumplan con las formalidades legales. Esto aplica tanto para el sistema financiero como para particulares, asegurando que el debido proceso incluya a todas las partes relacionadas .

Sexto Pleno Casatorio Civil: Nulidad de Acuerdos Asociativos

Este pleno declaró la nulidad de acuerdos asociativos cuando estos vulneran disposiciones legales de orden público. La nulidad puede ser solicitada por cualquier interesado o ser declarada de oficio por el juez, debido a su naturaleza .

Sétimo Pleno Casatorio Civil: Propiedad no Inscrita y Embargo Inscrito

Se determinó que el embargo inscrito prevalece sobre los derechos de propiedad no inscritos, resaltando la importancia de la publicidad registral como mecanismo de protección frente a terceros .

Octavo Pleno Casatorio Civil: Disposición de Bienes Sociales

Se especificó que la disposición de bienes sociales sin el consentimiento del cónyuge no titular puede ser anulada si se demuestra que afecta la estabilidad económica de la sociedad conyugal. Esto busca proteger los intereses patrimoniales comunes .

Noveno Pleno Casatorio Civil: Nulidad Manifiesta y Otorgamiento de Escritura Pública

El pleno precisó que la nulidad manifiesta de un contrato puede ser invocada en procesos destinados al otorgamiento de escritura

pública, si se acredita que la causa del contrato es ilícita o contraria al orden público .



CAPÍTULO V

DERECHO DE FAMILIA

CAPÍTULO V: DERECHO DE FAMILIA

1. La Familia

1.1. Concepto de familia. Noción legal

La familia es considerada la unidad básica de la sociedad, con roles jurídicos, económicos y sociales definidos. Según el *Código Civil Peruano*, la familia puede estar constituida por el matrimonio, la unión de hecho o el parentesco consanguíneo y afin (*artículos 236 al 238 del C.C.*)_.

1.2. Función económica de la familia

La familia cumple una **función económica** al garantizar la distribución del patrimonio y los recursos entre sus miembros. Esto implica la satisfacción de necesidades básicas y la acumulación de bienes mediante la colaboración de los integrantes (*artículo 1351 del C.C.* sobre la relación patrimonial económica) _.

1.3. El matrimonio. Concepto. Régimen patrimonial del matrimonio

El matrimonio es definido en el *Código Civil* como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer para formar una familia y establecer una vida en común (*artículo 234 del C.C.*)_.

- **Régimen patrimonial del matrimonio:** Los cónyuges pueden optar por:
 1. **Sociedad de gananciales** (*artículo 295 del C.C.*): Se presume por defecto y no requiere formalidad. Los bienes adquiridos durante el matrimonio son comunes _.
 2. **Separación de patrimonios** (*artículo 327 del C.C.*): Se formaliza mediante escritura pública e inscripción registral _.

1.4. Invalidez y anulabilidad

- **Invalidez** Se produce por vicios estructurales graves, como la falta de consentimiento o impedimentos legales (*artículo 274 del C.C.*)_.
- **Anulabilidad:** Son actos con vicios menores, como el error, dolo o intimidación (*artículo 221 del C.C.*)_.

1.5. La Unión de Hecho.

La **unión de hecho** es la convivencia libre y estable entre un hombre y una mujer, sin impedimento matrimonial, que origina una comunidad de bienes bajo la **sociedad de gananciales** (*artículo 336 del C.C. y artículo 5o de la Constitución*) .

Requisitos:

1. Estabilidad y permanencia en el tiempo.
2. No tener impedimentos legales para el matrimonio.
3. Publicidad de la convivencia.

Régimen Patrimonial

En la unión de hecho, los bienes adquiridos durante la convivencia están sujetos a la **sociedad de gananciales**, en cuanto sea aplicable (*artículo 336 del C.C.*) .

1.6. Ruptura del vínculo matrimonial

La **ruptura del vínculo matrimonial** puede darse por:

1. *Separación de cuerpos:*

Suspende los deberes conyugales y el régimen de gananciales.

2. *Divorcio:*

Extingue definitivamente el matrimonio.

1.6.1. Separación de hecho. Concepto

La **separación de hecho** ocurre cuando los cónyuges dejan de convivir sin declaración judicial. No afecta legalmente el vínculo matrimonial.

Indemnización derivada de la separación. Naturaleza jurídica

La indemnización por separación se rige bajo el *III. Pleno Casatorio* y reconoce la reparación económica por desequilibrio patrimonial entre los cónyuges.

1.6.2. Divorcio. Concepto. Efectos jurídicos

El **divorcio** es la disolución definitiva del matrimonio, autorizada judicialmente, extinguiendo los deberes conyugales y el régimen patrimonial .

Efectos jurídicos:

- Extinción de la sociedad conyugal.
- Pérdida de derechos sucesorios entre cónyuges.
- Posibilidad de contraer nuevas nupcias.

1.6.3. Causales del divorcio y separación de hecho

Las **causales del divorcio** incluyen:

- Adulterio.
- Abandono injustificado del hogar por más de dos años.
- Violencia física o psicológica.
- Separación de hecho prolongada (*artículos 333 y 337 del C.C.*) _

2. Parentesco y Relaciones Parentales.

2.1. Concepto. Naturaleza Jurídica

El **parentesco** es la relación jurídica que vincula a dos o más personas, derivada de la consanguinidad, la adopción o la afinidad. La **naturaleza jurídica** del parentesco radica en ser una relación reconocida y regulada por el **Código Civil** para establecer derechos y obligaciones entre familiares _

2.2. Parentesco por consanguinidad. Noción

El **parentesco por consanguinidad** es aquel que une a las personas por el vínculo natural de la sangre, es decir, que descienden de un tronco común.

Se clasifica en:

- **Línea recta:** Ascendientes (padres, abuelos) y descendientes (hijos, nietos).
- **Línea colateral:** Hermanos, tíos, primos, entre otros _

2.3. Parentesco por afinidad. Características

El **parentesco por afinidad** es el vínculo que se crea entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro cónyuge.

Características:

- Surge únicamente del matrimonio.
- Se extiende en **línea recta** indefinidamente y en **línea colateral** hasta el segundo grado _

2.4. Parentesco por adopción. Características

El **parentesco por adopción** es una relación legal y definitiva que vincula al adoptado con el adoptante, generando derechos y obligaciones equivalentes a los del parentesco consanguíneo.

Características

1. Es irrevocable.

2. Extingue los vínculos con la familia biológica, excepto para efectos matrimoniales.
3. El adoptado lleva los apellidos del adoptante.

2.5. Cómputo del parentesco

El **cómputo del parentesco** mide la distancia entre familiares en **grados**:

2.5.1. Línea recta:

Une a personas que descienden directamente unas de otras (padre-hijo: 1 grado, abuelo-nieto: 2 grados).

2.5.2. Línea colateral:

Une a personas que no descienden directamente, pero provienen de un mismo tronco (hermanos: 2 grados, tíos-sobrinos: 3 grados).

2.5.3. Por afinidad:

Se calcula del mismo modo que el parentesco consanguíneo, pero aplicado al cónyuge.

2.6. Filiación matrimonial

La **filiación matrimonial** es el vínculo jurídico entre padres e hijos nacidos dentro del matrimonio.

2.6.1. Presunción de paternidad

Se presume que el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días posteriores a su disolución es hijo del marido (*artículo 361 del C.C.*).

2.6.2. Acción contestataria de la paternidad

Es la acción judicial que permite al marido desconocer la paternidad de un hijo nacido durante el matrimonio, si prueba la falta de vínculo biológico (*artículo 364 del C.C.*).

2.6.3. Causales de improcedencia de la acción contestataria

La acción es improcedente si:

1. El marido aceptó la paternidad.

2. Transcurrió el plazo legal para impugnarla (60 días desde el conocimiento del nacimiento).

2.6.4. Prueba de la filiación

La filiación se prueba mediante:

1. Partida de nacimiento.
2. Pruebas biológicas (ADN).
3. Reconocimiento voluntario.

2.6.5. Impugnabilidad de la filiación matrimonial

La filiación puede impugnarse judicialmente mediante pruebas que acrediten la inexistencia del vínculo biológico.

2.7. Filiación Extramatrimonial

La **filiación extramatrimonial** es el vínculo entre padres e hijos nacidos fuera del matrimonio. Se establece por:

1. Reconocimiento voluntario.
2. Declaración judicial.
El Código Civil garantiza los mismos derechos a los hijos extramatrimoniales y matrimoniales.

2.8. Medios de prueba de la filiación extramatrimonial

1. Prueba biológica (ADN).
2. Declaración judicial.
3. Prueba de cohabitación entre los padres.
4. Testigos y documentos que acrediten la relación.

2.9. Reconocimiento del hijo extramatrimonial

El reconocimiento del hijo extramatrimonial puede realizarse:

- En la partida de nacimiento.
- Por escritura pública.
- En testamento.
- Por declaración judicial.

2.10. Declaración judicial de filiación extramatrimonial

Se recurre a la declaración judicial cuando no existe reconocimiento voluntario.

La sentencia judicial puede establecer la filiación mediante pruebas biológicas o presunciones legales .

3. Patria Potestad.

3.1. Concepto

La **patria potestad** es el conjunto de derechos y deberes que la ley otorga a los padres sobre la persona y los bienes de sus hijos menores de edad no emancipados, con el fin de protegerlos y asegurar su desarrollo integral (*artículos 418 y 419 del Código Civil*).

3.2. Ejercicio de la patria potestad

- La patria potestad se ejerce **conjuntamente por ambos padres**, siempre que convivan.
- Si los padres están separados, la patria potestad corresponde a uno de ellos, sin perjuicio de que el otro conserve derechos como la visita y vigilancia (*artículo 420 del C.C.*).
- Los jueces pueden intervenir en casos de controversia o incapacidad de alguno de los progenitores.

3.3. Derechos y deberes que genera la patria potestad

Los principales derechos y deberes son:

1. **Cuidado y educación del hijo.**
2. **Administración de los bienes del hijo** (*artículo 475 del C.C.*).
3. **Representación legal del menor.**
4. **Garantía de bienestar físico, psicológico y moral**
5. Supervisión en temas de salud y actividades cotidianas (*artículos 423 y 425 del C.C.*).

3.4. La tenencia compartida. Concepto. Condiciones para su ejercicio previstos en la nueva ley

La **tenencia compartida** es el régimen que permite que ambos padres participen activamente en el cuidado, desarrollo y educación del menor, aunque no convivan.

Condiciones:

1. Debe priorizarse el **interés superior del niño**.
2. Evaluación de la **capacidad y disponibilidad** de ambos progenitores.
3. No debe existir violencia familiar ni riesgo para el menor (*Ley N° 30709*).

3.5. Síndrome de alienación parental (SAP). Concepto

El **Síndrome de Alienación Parental** ocurre cuando uno de los progenitores manipula al hijo para que rechace o tenga una relación negativa con el otro progenitor.

- Se considera una forma de violencia psicológica que afecta el bienestar emocional del menor.
- La jurisprudencia puede tomar medidas correctivas para garantizar el derecho del niño a mantener vínculos afectivos con ambos padres.

4. Alimentos

4.1. Concepto

Los **alimentos** comprenden todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación de una persona. Incluye la atención en casos de incapacidad física o mental (*artículo 472 del C.C.*).

4.2. Sujetos obligados a prestar alimentos

Según el *artículo 474 del Código Civil*, los obligados son:

1. Los **padres** a favor de sus hijos.
2. Los **hijos** a favor de sus padres.
3. Los hermanos entre sí.
4. Los cónyuges y convivientes.
5. Ascendientes y descendientes en línea directa.

4.3. Exoneración de prestar alimentos y dación en pago

La **exoneración** ocurre cuando:

1. El beneficiario alcanza la **mayoría de edad** y cuenta con independencia económica.
2. El obligado demuestra **incapacidad económica** justificada.

La **dación en pago** permite cumplir con la obligación alimentaria mediante bienes o servicios, previo acuerdo o autorización judicial (*artículo 481 del C.C.*).

4.4. Extinción de la prestación alimentaria

La obligación de prestar alimentos se extingue cuando:

1. El beneficiario fallece.
2. El obligado fallece o carece de medios para continuar con la prestación.

3. El beneficiario adquiere **independencia económica**.
4. El beneficiario incurre en ingratitud grave contra el obligado (*artículo 481 del C.C.*).

5. Tutela

5.1. Noción legal

La **tutela** es una institución legal destinada a proteger la persona y los bienes de los menores de edad que carecen de padres o representantes legales (*artículo 496 del C.C.*).

5.2. Designación de tutores

Los **tutores** pueden ser designados:

1. Por **testamento** de los padres.
2. Por **designación judicial**, en caso de falta de disposición testamentaria.
3. Por decisión de **consejos de familia** o jueces competentes (*artículo 499 del C.C.*).

5.3. Clases de tutela

1. **Tutela testamentaria**: Nombrada por voluntad de los padres en testamento.
2. **Tutela legítima**: Surge por ley cuando no hay testamento (generalmente recae en parientes).
3. **Tutela dativa**: Designada por el juez, cuando no existen familiares cercanos ni testamento.

5.4. Impedimentos para ser tutor

No pueden ser tutores

1. Los menores de edad.
2. Los incapacitados legalmente.
3. Aquellos con antecedentes de **conducta deshonrosa** o delitos graves.
4. Quienes tengan conflictos de interés con el menor (*artículo 500 del C.C.*).

5.5. Requisitos para ejercer la tutela

1. Capacidad jurídica plena.
2. Aprobación judicial del nombramiento.

3. Rendición de cuentas periódicas sobre la administración de bienes del menor.

5.6. Obligaciones del tutor

1. Cuidar de la **persona y bienes** del menor.
2. Representar al menor en actos civiles.
3. Procurar la **educación y formación integral** del menor.
4. Rendir cuentas de su administración ante el juez (*artículos 511 y 512 del C.C.*).

5.7. Extinción de la tutela

La tutela se extingue por:

1. Mayoría de edad del menor.
2. Fallecimiento del menor o del tutor.
3. Adopción del menor.
4. Remoción del tutor por negligencia o abuso de sus funciones (*artículo 517 del C.C.*).

6. Curatela.

6.1. Personas sujetas a curatela

La **curatela** se establece para proteger a personas que no pueden ejercer plenamente sus derechos por razones específicas (*artículo 568 del Código Civil*).

Están sujetas a curatela:

1. Los **mayores de edad incapaces** declarados judicialmente.
2. Los **sordomudos y ciegosordos** que no pueden expresar su voluntad.
3. Los que tienen **discapacidad mental o física** que limita su autonomía.
4. Los **pródigos** declarados judicialmente como tales

6.2. Prelación de curatela

El orden de preferencia para designar curadores es (*artículo 570 del C.C.*):

1. El cónyuge o conviviente.
2. Los padres o ascendientes.
3. Los descendientes.
4. Los hermanos.
5. Otros parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Si no hay personas en la lista, el juez designará a un **curador dativo**.

6.3. Designación de curador

La designación del **curador** se realiza judicialmente y debe recaer en personas que tengan capacidad legal y moral para cumplir esta función (*artículo 569 del C.C.*).

6.4. Supuestos de procedencia de curador especial

Se designa un **curador especial** en los siguientes casos:

1. Cuando existan conflictos de interés entre el curador principal y el curatelado.
2. Para la realización de actos específicos, como venta de bienes.
3. En casos urgentes donde se requiere representación inmediata (*artículo 571 del C.C.*).

6.5. Supuestos de cese de la curatela

La curatela cesa por:

1. Recuperación de la capacidad del curatelado.
2. Fallecimiento del curatelado.
3. Remoción del curador por negligencia o incumplimiento de sus obligaciones.
4. Declaración judicial que extingue la necesidad de curatela (*artículo 576 del C.C.*).

7. Consejo de Familia

7.1. Definición

El **Consejo de Familia** es un órgano encargado de velar por la protección de los menores, incapaces o sus bienes. Se constituye en ausencia de tutela o curatela adecuada (*artículo 485 del C.C.*).

7.2. Composición del consejo de familia

El Consejo de Familia se compone de:

1. Parientes del menor o incapaz hasta el cuarto grado de consanguinidad.
2. Personas cercanas al menor que puedan garantizar su protección.
3. Un representante del Ministerio Público, quien preside y supervisa el consejo.